



# REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das  
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do  
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**6/2024**



# SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Presidente (Biênio 2024/2025)**

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

**GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado**

**Diretor:** ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

**GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado**

**Supervisora:** GEANE GIMENEZ

**Chefe de Seção:** WU YA WEN

## **PESQUISADORAS:**

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

## **Contatos:**

E-mail: [gapri.diretoria@tjsp.jus.br](mailto:gapri.diretoria@tjsp.jus.br)

E-mail: [gapri.pesquisa@tjsp.jus.br](mailto:gapri.pesquisa@tjsp.jus.br)

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

# Sumário

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>DIREITO PRIVADO 1 .....</b>       | <b>5</b>  |
| • 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 5         |
| • 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 6         |
| • 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 7         |
| • 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 8         |
| • 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 9         |
| • 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 9         |
| • 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 10        |
| • 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 10        |
| • 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....  | 13        |
| • 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 14        |
| <b>DIREITO PRIVADO 2 .....</b>       | <b>15</b> |
| • 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 15        |
| • 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 17        |
| • 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 17        |
| • 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 19        |
| • 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 24        |
| • 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 25        |
| • 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 26        |
| • 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 26        |
| • 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 27        |
| • 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 29        |
| • 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 32        |
| • 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 34        |
| • 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 36        |
| • 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 40        |
| • 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO..... | 42        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| • 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 42        |
| <b>DIREITO PRIVADO 3 .....</b>                     | <b>43</b> |
| • 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 43        |
| • 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 43        |
| • 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 44        |
| • 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 47        |
| • 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 48        |
| • 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 49        |
| • 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 49        |
| • 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 50        |
| • 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 51        |
| • 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 51        |
| • 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 53        |
| • 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .....              | 54        |
| <b>DIREITO EMPRESARIAL .....</b>                   | <b>56</b> |
| • 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 56        |
| • 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL ..... | 59        |

# DIREITO PRIVADO 1

## 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundada na alegação de que desrespeitado o direito de preferência da locatária à aquisição do imóvel. Julgamento conjunto com ação de despejo, proposta pela empresa adquirente do imóvel locado, e com ações renovatórias de contrato de locação e ação de consignação em pagamento propostas pela locatária. Direito de preferência da locatária que, no caso, foi devidamente observado. Locatária que foi notificada pela proprietária quanto à pretensão de venda da totalidade do imóvel, constando da comunicação as informações pertinentes ao negócio. Manifestação de interesse pela locatária em adquirir apenas a parte do imóvel por ela locado que não pode ser considerada como exercício regular do direito de preferência. Direito de preferência que deve ser manifestado de forma inequívoca e em relação à integralidade da proposta. Arts. 27, 28 e 31 da Lei nº 8.245/91. Negócio jurídico, de resto, hígido, ausente vício de consentimento a ser reconhecido. Pedido de despejo formulado pela empresa adquirente do imóvel que, por sua vez, deve ser negado. Locação de imóvel utilizado por estabelecimento de ensino. Inviável a retomada do bem por denúncia vazia. Hipótese em que aplicável a regra protetiva do art. 53 da Lei nº 8.245/91, que deve ser interpretada de modo restritivo para permitir a resolução do contrato apenas nas situações enumeradas em seus incisos. Inviabilidade de denúncia do contrato com base nos arts. 7º e 8º da referida lei. Alienação do imóvel no curso da locação que não autoriza a denúncia do contrato, pois tal situação não consta do rol taxativo do artigo 53. Alegação de que cabível o despejo com fundamento no art. 53, II, da Lei nº 8.245/91 que não encontra amparo nas provas constantes dos autos. Pedido de retomada do imóvel para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário. Mera ideiação de projeto a ser desenvolvido no local que não basta para a denúncia do contrato de locação vigente. Exigência legal de que a obra tenha sido aprovada pelas autoridades competentes. Decreto de despejo que deve ser revisto e afastado. Pedidos renovatórios dos contratos de locação. Pretensão formulada em relação à Percsa, anterior proprietária do imóvel e com quem celebrados os contratos de locação, e à Partifib, atual proprietária do bem. Pedidos renovatórios que, em relação à Percsa, considerando a rejeição da nulidade suscitada pela Ítaca em relação ao negócio de compra e venda do imóvel, são improcedentes, já que não figura mais como locadora. Improcedência que, em relação à Percsa, portanto, deve ser mantida. Pedidos renovatórios que, por outro lado, em relação à Partifib, comportam acolhimento. Preenchimento dos requisitos legais devidamente demonstrados pela locatária. Divergência quanto ao valor do aluguel que, no caso, consideradas suas peculiaridades, deve ser dirimida em liquidação de sentença, por perícia técnica a ser realizada especificamente a fim de definir o valor de mercado dos locativos. Precedentes. Ação de consignação em pagamento. Dúvida em relação a quem pagar que surgiu em virtude do questionamento pela própria devedora quanto à higidez do contrato de compra e venda celebrado entre a locadora e terceira. Rés que não deram causa à demanda. Imposição sucumbencial em relação à ação de consignação em pagamento revista. Sentença em parte reformada. Recursos da Ítaca e da Partifib parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1000777-24.2022.8.26.0704](#) e Apelação Cível nº [1109520-34.2021.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 11/06/24).

“APELAÇÃO – Ação de exigir contas – Extinção do processo por ilegitimidade de parte passiva – Reforma do julgado – Ação dirigida contra a requerida não por ser apenas testamentária, mas por exercer a curatela da herdeira, a qual atualmente é incapaz em razão da avançada idade – Arts. 1755 e 1774 do CC – Requerida que tem o dever de prestar contas como curadora, no período em que exerceu o encargo, sobre os bens próprios da curatelada, assim como sobre os bens a que ela tinha direito como herdeira da de cujus – De qualquer forma, consta que a requerida atuava como administradora provisória dos bens da falecida (art. 613 do CPC) ou como testamentária, a quem cabe cumprir as disposições de ultima vontade (art. 1980 do CC) e, nos dois casos, também deveria prestar contas – Sentença anulada – Determinação de prosseguimento do feito - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1029356-48.2022.8.26.0100](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 19/06/24).

“Internet. Pretensão de desindexação/desvinculação do nome do autor, acompanhado ou não de seu cargo, de resultados obtidos nos mecanismos de busca das rés. Desindexação que não se confunde com o direito ao esquecimento, conforme distinguishing feito pela Suprema Corte. Autor, delegado de polícia, que foi há quase duas décadas alvo de investigação, há muito arquivada. Matérias jornalísticas que aparecem de imediato em virtude da simples pesquisa do nome do autor nos mecanismos de busca das rés. Pesquisa no mundo virtual que potencializa enormemente os reflexos e consequências resultantes do que se encontra. Cenário que autoriza, não a remoção do conteúdo, que nem mesmo foi pleiteada, mas a desvinculação/desindexação das expressões indicadas com as páginas que contêm as matérias referentes à investigação. Providência que serve a preservar os direitos da personalidade do autor, mas ponderados com o direito de informação, além do livre exercício da atividade do demandante, diretamente relacionada à persecução penal. Sentença revista. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1143019-72.2022.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 25/06/24).

## 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu o trâmite do feito sob segredo de justiça, bem como o pleito de tutela antecipada, Manutenção. Regra da publicidade dos atos processuais. Art. 5º, LX, da Constituição Federal. Ausência de quaisquer das hipóteses descritas pelo art. 189 do Código de Processo Civil. Tutela antecipada de urgência. Requisitos descritos pelo art. 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Partes que são advogadas e possuem, ambas, canais no "youtube" através dos quais postaram vídeos com mútuas menções. Liberdade de expressão que deve ser protegida, sendo vedada a censura prévia e apontadas como preferenciais o direito de resposta e a via indenizatória. Princípios descritos pela Lei 12.965/14. Inteligência dos arts. 5º, IV, V e IX e 220, "caput" e §2º, da Constituição da República. Embora não se ignorem as ofensas/menções desagradáveis, o contexto fático recomenda a dilação probatória diante das versões antagônicas das partes. Urgência não verificada. Superveniente decisão que concedeu em parte a tutela de urgência para remoção de vídeo que expôs dados pessoais das autoras, restando preservada sua segurança pessoal. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2053923-67.2024.8.26.0000](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 03/06/24).

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cirurgia reparadora pós-bariátrica – Tutela de urgência – Deferimento – Manutenção da medida – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Caráter corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como continuidade do tratamento anteriormente iniciado – Decisão, ademais, que se mostra consonante com entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas 97) – Inteligência do Tema 1.069 do C. STJ – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2106411- 96.2024.8.26.0000](#), Rel. Alvaro Passos, j. 07/06/24).

“SERVIÇOS DE SAÚDE - ERRO MÉDICO CONSTATADO - OBSTRUÇÃO DO COLÉDOCO POR "CLIP METÁLICO" – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INEXATA ATIVIDADE MEDICATRIZ DO ESCULÁPIO PLENAMENTE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO NOSOCÔMIO – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM EXCESSO – REDUÇÃO DETERMINADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [0002207-13.2015.8.26.0659](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 18/06/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e materiais por erro de resultado de exame toxicológico realizado por laboratório. Paciente não usuário. Resultado que apontou consumo de droga. Novo exame em contraprova realizado 31 dias após a primeira análise com resultado negativo. Inclusão no polo passivo de empresa que procedeu a coleta de material. Perícia de análise de cadeia de custódia da coleta e de resultado, apontando erro por parte do procedimento laboratorial. Sentença de reconhecimento de responsabilidade das empresas laboratoriais demandadas. Condenação por dano moral e material. Insurgência de ambas as requeridas. Apelo da segunda demandada com arguição de preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de intimação em nome dos patronos das demandas, ao longo de todo processo. Nulidade reconhecida. Inteligência do § 2º do art. 272 do CPC. RECURSO PROVIDO, com determinação.” (Apelação Cível nº [1020884-03.2018.8.26.0002](#), Rel. Corrêa Patiño, j. 25/06/24).

### 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Diálogo particular entre a ré e outra pessoa, que se chamavam por "amigas", após a notícia de que a última se submeteu à realização de procedimento estético com a aplicação de PMMA. Questionamentos, pela ré, sobre a adequação do procedimento e possibilidade de sua retirada em caso de complicações futuras. Inexistência, na hipótese, de efetiva intenção de prejudicar a imagem e nome da autora, enquanto médica, a qual era desconhecida da ré, limitando-se à indicação de que o tratamento não deveria ser realizado, inclusive com referência a casos particulares que implicaram em inadequação daquela substância. Falta, assim, de lesão aos direitos da personalidade. Hipótese, ademais, em que não houve exposição pública desse diálogo. Simples aborrecimento. **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1024139-04.2021.8.26.0506](#), Rel. Donegá Morandini, j. 13/06/24).

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C indenizatória Insurgência do autor em face da sentença de procedência parcial. Descontos indevidos em conta corrente. Ausência de prévia associação do autor à apelada. Dano moral in re ipsa, por se tratar de descontos realizados contra pessoa idosa e de baixa renda. Lesividade mínima da conduta da ré, considerando o valor dos descontos realizados.



Majoração da indenização por dano moral, considerando o número de descontos efetuados. Indenização pleiteada pelo autor que é elevada. Fixação em R\$ 5.000,00. Precedentes. Modificação da sentença, ainda, quanto aos juros de mora da repetição em dobro, incidentes desde o evento danoso (desde cada um dos respectivos descontos indevidos). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1000259-69.2024.8.26.0411](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 29/06/24).

#### 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de Instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Seguro-saúde – Realização de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica – Decisão agravada que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pleito cominatório, fundamentada na falta de interesse processual em razão do rompimento do vínculo contratual, com o prosseguimento do feito quanto ao pedido indenizatório, após o trânsito em julgado dos REsp. n.º 1.870.834/SP e n.º 1.872.321/SP (Tema 1069) – Insurgência da autora, que era beneficiária do seguro saúde em razão do contrato coletivo empresarial firmado pela sua empregadora com a ré – Rompimento do vínculo contratual ocorrido no curso da ação que não caracteriza a perda do objeto da ação – Discussão que envolve eventual direito da agravante na realização dos procedimentos cirúrgicos pós-cirurgia bariátrica, prescritos quando vigente o contrato, e já realizados – Interesse de agir que persiste e prosseguimento do feito que é de rigor – Decisão reformada para afastar a extinção da ação quanto ao pedido cominatório, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a análise à luz da tese firmada com o julgamento dos REsp. n.º 1.870.834/SP e n.º 1.872.321/SP (Tema 1069) – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2084709-94.2024.8.26.0000](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 03/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Decisão agravada que deferiu liminar para determinar à requerida que se abstenha de fazer postagens, comentários, envios de mensagens para terceiros que envolvam a autora, em especial, imputando-lhe o adultério – Na colisão de princípios constitucionais que abstratamente têm a mesma hierarquia prevalece aquele com maior peso - A Constituição Federal garante o direito de liberdade de expressão, de pensamento e de manifestação (art. 5º, inciso IV e 220 da Constituição Federal), mas, também, salvaguarda os direitos à honra, imagem, intimidade e vida privada (art. 5º, X, da Constituição), e neste momento, de análise perfunctória dos fatos, no conflito entre o direito de manifestação e de direitos da personalidade, devem se sobrepor estes, resguardando-se a qualidade moral da pessoa, sobre a difusão das opiniões da recorrente, até melhor apreciação na ação principal – Astreintes - Adequação - É o cumprimento de sentença o local adequado para a aplicação do 537, § 1º, do CPC/2015 - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2158332-94.2024.8.26.0000](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 17/06/24).

“Indenizatória – Cobrança indevida de valores depois de mais de 01 ano do distrato do contrato de prestação de serviços – Encaminhamento irregular do nome do sindicato-autor aos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais *in re ipsa* – Precedentes do C. STJ - Valor da indenização que não comporta alteração – Sentença mantida – Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1003871-85.2023.8.26.0302](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 20/06/24).



## 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico-veterinário resultando em morte. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$ 7.975,49) e morais, fixados em R\$ 18.000,00. Apela a ré sustentando não ter havido imprudência, negligência, tampouco imperícia por parte da apelante; inócua nexo de causalidade entre o tratamento médico veterinário e o óbito do animal; pugna seja afastada, subsidiariamente minorada a indenização por danos morais. Descabimento. Reconhecida a ocorrência de erro médico-veterinário. Prova pericial expressa ao afirmar houve negligência médica. Após a realização da cirurgia a cachorra paciente deveria ter sido mantida em internação para monitoramento e recuperação, e após liberação para alta médica. Danos morais. Reconhecida a falha no tratamento, a configuração do abalo moral é patente, sobretudo consideradas as sequelas permanentes e irreversíveis. Mantido o *quantum* arbitrado em sentença (R\$ 18.000,00), porquanto condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002662-15.2022.8.26.0400](#), Rel. James Siano, j. 10/06/24).

“DIREITO DE RESPOSTA – Extinção do processo – Insurgência – Pretensão de retificação de matéria jornalística cujo conteúdo traria informações inverídicas e conclusões indevidas - Notícia que enseja direito de resposta previsto na Lei 13.188/15, em razão do evidente abalo à imagem do autor – Sentença de extinção reformada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1016143-09.2021.8.26.0100](#), Rel. Moreira Viegas, j. 19/06/24).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA – REDUÇÃO DE MAMA E ABDOMINOPLASTIA - PROCEDIMENTOS QUE NÃO GERARAM O RESULTADO ALMEJADO – LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO - DANOS MATERIAIS AFASTADOS - PACIENTE QUE, ENTRETANTO, NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADA DE TODOS OS RISCOS DA CIRURGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1022012-31.2013.8.26.0100](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 26/06/24).

## 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.** OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL ("FACEBOOK"). AGRAVANTE QUE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SENTENÇA E MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS NA DECISÃO AGRAVADA, ANTE O NOTÓRIO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA À AGRAVANTE, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, INC. IV, DO CPC). NÃO SE VISLUMBRA QUE O EXECUTADO ESTEJA, DE FORMA DOLOSA, RESISTINDO AO REGULAR ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO EXECUTADO, QUE AGE, EM VERDADE, EM EXERCÍCIO DE SEU DIREITO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2108052-22.2024.8.26.0000](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 17/06/24).

“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de reforma de sentença proferida em ação de usucapião. Alegação de que a sentença de usucapião foi baseada em "meias verdades", omissões, manipulações de informações e de documentos, engendrados pelos réus, o que levou prejudicou o direito sucessório dos autores em relação ao imóvel. Inadmissibilidade de pretensão rescisória por injustiça da decisão ou por inadequado exame de provas. Inexistência de decisão incompatível com a norma jurídica. Litigância de ma-fé sustentada pelos réus não configurada. Ação improcedente.” (Ação Rescisória nº [2232321-75.2020.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 26/06/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Vícios de construção. Constatação da existência de defeitos construtivos no imóvel adquirido pelo autor. Procedência parcial. Irresignação do autor, buscando a condenação da requerida pelo dano moral causado. Descabimento. Indenização por dano moral que se afigura descabida. Hipótese que constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, pois não há prova de ofensa à esfera extrapatrimonial do demandante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003614-89.2021.8.26.0024](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 28/06/24).

## 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Plano de assistência à saúde – Improcedência – Insurgência do autor – Alegação de que a cirurgia robótica deve ser coberta – Descabimento – Existência de técnica igualmente eficaz e coberta pelo plano, que constou do relatório médico que indicou a cirurgia – A operadora de plano ou seguro de assistência à saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para o atendimento das necessidades do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol – Observância da decisão proferida no EREsps nºs 1.886.929/SP – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003080-15.2023.8.26.0659](#), Rel. Miguel Brandi, j. 17/06/24).

## 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Pretensão de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 70.000,00. Inconformismo dos corréus e da autora. 1. Ausência de fundamentação. Inocorrência. O Magistrado expôs de forma clara e objetiva as razões de convencimento, tanto que a apelante se viu habilitada para o manejo do presente recurso. 2. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. 3. Illegitimidade passiva da operadora. Descabimento. Como uma das fornecedoras da prestação de serviços, responde pela atuação nos estabelecimentos que lhe são credenciados. 4. Prescrição. Inocorrência. Prazo de prescrição quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do

Consumidor. 5. Responsabilidade objetiva do laboratório e da operadora do seguro saúde. Diagnóstico equivocado, que levou a paciente a se submeter a tratamento quimioterápico desnecessário. Prova pericial que atestou a ocorrência de falha na prestação do serviço. 6. Dever de indenizar caracterizado. Valor arbitrado que se mostra adequado, considerando as funções ressarcitória e punitiva da indenização, sem caracterizar enriquecimento ilícito da autora. 7. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1012067-13.20317.8.26.0348](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 05/06/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de obrigação de fazer ou, subsidiariamente, de rescisão contratual. Sentença de Parcial Procedência. Inconformismo da autora centrado na interrupção da prescrição e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbênciais. Descabimento. Hipótese em que a lide ajuizada anteriormente, cujo objeto era distinto desta ação, não interrompe o lapso prescricional. O invocado ato de suposto reconhecimento do crédito não foi celebrado por todos os herdeiros e pela viúva meeira. Cogitada interrupção que não aproveita aos demais coobrigados. Inteligência do art. 204, caput, do Código Civil. Ônus da sucumbência bem fixado na origem. Alegações deduzidas pela recorrente que não tem o condão de infirmar as razões de decidir expostas na **sentença, que fica mantida**. Inteligência do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1001681-37.2021.8.26.0071](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 12/06/24).

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Custeio do exame PET-CT Neurológico ao autor – Procedência decretada – Inconformismo da operadora – Alegação de ausência de previsão junto ao rol da ANS, que seria taxativo – Não acolhimento – Necessidade da parte autora amplamente demonstrada (portadora de quadro progressivo de declínio cognitivo de etiologia indeterminada, teve expressa recomendação médica para realização do exame PET-CT NEUROLOGICO, haja vista não ser possível a realização de Ressonância Magnética de Crânio, devido ao tratamento de aneurisma cerebral por clipagem) – Entendimento desta Turma Julgadora, no sentido de que o precedente do C. STJ não possui caráter vinculante – Superveniência da edição da Lei 14.454/2022 (que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98) – Enquadramento no § 13 do referido dispositivo legal (expressa recomendação médica) – Incidência, ainda, da Súmula 102 deste E. TJSP – Doença coberta pelo contrato, não prevalecendo a negativa para realização do exame – Prevalhecimento do princípio da função social do contrato e boa-fé contratual – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010415-16.2023.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Procedência – Insurgência da ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Juiz é destinatário da prova podendo indeferir aquelas que não influenciarão sua convicção – Prova oral e expedição de ofício para a administradora da rede hoteleira que não são relevantes ao julgamento, máxime porque não apresentou recibo de entrega das chaves ou efetiva disponibilização e a administradora que afirma não ter controle sobre a entrega dos imóveis- Compra e venda de apartamento, situado em empreendimento destinado a rede de hotelaria - Empreendimento de hotelaria não afasta a aplicação das regras do CDC - Contrato de adesão em que os autores se encontravam em situação de vulnerabilidade - Preço quitado – Atraso na entrega da obra – Ausente

prova da entrega das chaves – Restituição integral dos valores - Súmula 543 do STJ - Rescisão por culpa da vendedora – Retorno das partes ao status quo ante – Retenção de parte do valor indevida - Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018, que é posterior ao contrato – Abatimento do valor pago a título de multa contratual - Cabimento tendo em vista que os compradores desistiram do negócio e as partes retornarão ao status quo ante – Juros que incidem a partir do trânsito em julgado – Recurso repetitivo, tema 1.002 do STJ – Sentença parcialmente reformada para abatimento do valor pago a título de multa pelo atraso e para incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, mantida no mais – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004752-82.2023.8.26.0554](#), Rel. Silvério da Silva, j. 12/06/24).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de ressarcimento de danos materiais cumulada com indenização por danos morais. Recusa, pela operadora-ré, de custeio do tratamento ECMO à paciente internado por insuficiência respiratória, decorrente da COVID-19. Improcedência do pleito em relação ao nosocômio que prestou o atendimento. Parcial procedência do pleito em relação à operadora-ré, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R\$ 83.426,88, a título de reembolso de despesas hospitalares, mais pagamento de danos morais, no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo da operadora-ré e da autora, que pretende a majoração dos danos morais fixados. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, sob o fundamento de que o plano de saúde pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Incidência das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de Justiça. REAPRECIAÇÃO. Tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DE FLS. 2.294/2.305, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R\$ 35.000,00.” (Apelação Cível nº [1056357-45.2021.8.26.0002](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 12/06/24).

“Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de restrição convencional. Recuo lateral de imóvel em loteamento. Exigência de recuo lateral de 5,00 metros para lotes de esquina contestada. Sentença de parcial procedência permitindo construção com recuo de 1,50 metros. Inconformismo da ré. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Ausência de dialeticidade efetivamente caracterizada. Não acolhimento, contudo, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Inexistência de ilegalidade ou contradição na decisão recorrida. Diferenciação entre lotes de meio de quadra e de esquina. Inexistência de respaldo documental no momento da compra. Direitos adquiridos do apelado. Recuo lateral de 1,50 metros. Regulamentação da Lei Municipal n. 7.052/2008 de Araçatuba. Alterações posteriores não retroativas. Manutenção da sentença. Direito ao recuo conforme condições originais do loteamento. Impossibilidade de alteração retroativa das condições de uso do lote. Modificações nas regras de recuo que não podem ser aplicadas retroativamente, sob pena de prejuízo a direitos regularmente adquiridos. Ratifica-se a sentença, adotando-se integralmente os fundamentos da decisão de primeiro grau como razão de decidir, conforme previsão do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e jurisprudência do STJ. Condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1015523-36.2023.8.26.0032](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 19/06/24).

“Apelação Cível. Cautelar de produção antecipada de provas. Exame de feto. Morte espontânea do feto no início da gestação. Abortamento e encaminhamento do feto e placenta para exame anatomopatológico, cumprindo o hospital normas sanitárias. Clínica terceira não integrante dos autos. Pedido de conservação do feto para aferir causa mortis, para emissão de declaração e certidão de óbito e para sepultamento. Sentença que homologou o laudo de produção antecipada de prova e fixou multa. Multa arbitrada para conservação do feto até a realização da perícia, segundo decisão liminar. Ré que informou que a clínica estava conservando o feto. Perícia realizada de forma indireta, a luz do prontuário, exames gestacionais e anatomopatológico. Informação do perito de ser desnecessária a perícia direta no material. Autores que insistiram na emissão da declaração de óbito e colheita dos restos mortais já examinados para sepultamento. Informação colhida pelo hospital requerido de que a clínica já havia descartado o material, por impossibilidade de manter conservação a luz da normativa sanitária. Sentença que autorizou execução da multa pelo descumprimento da guarda do feto. Apelo que prospera. A decisão inicial ressaltou a obrigação de conservar até a realização da perícia, o que foi realizado. O réu não foi citado para apresentar defesa a respeito do pedido de emissão de declaração de certidão de óbito e entrega dos restos mortais para sepultamento, verdadeiros pedidos de obrigação de fazer. Objeto da ação cautelar cumprido. A condenação em responder pela multa tem valor indenizatório e compensatório, ausente devido processo legal para isso. Execução da multa afastada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1010634-82.2021.8.26.0590](#), Rel. Silvério da Silva, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Cobrança de taxa associativa atinente aos serviços prestados pela associação de moradores dos lotes do Residencial Evidence, julgada procedente. Insurgência. Descabimento. Associação foi criada pela loteadora para esse fim, com a ata de fundação presidida pelo sócio controlador da empresa ré, que permaneceu em cargos de presidência/direção desta até 2.020. Assim, a requerida não pode alegar desconhecimento da associação com o fito de se desincumbir do pagamento das taxas associativas. Ademais, em seu estatuto existe cláusula aferindo a qualidade de associado a todos os compradores/cessionários de lotes do Residencial Evidence. Dizer que a pessoa jurídica ré, que tem como representante aquele que por anos esteve à frente da associação autora, implementando melhorias para a coletividade de proprietários do loteamento, não reconhece à sua adesão a esta última, é ferir de morte o PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA perante os demais associados, tendo, ainda, como resultante, o enriquecimento ilícito, em decorrência de toda melhoria efetivada pela associação autora no loteamento. Inteligência do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aqui a exigibilidade não contraria a tese 882 firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.439.163 e REsp 1.280.871 sob o rito dos recursos repetitivos, e RE nº 695.911, com repercussão geral (tema 492 STF). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1038097-60.2021.8.26.0602](#), Rel. Salles Rossi, j. 19/06/24).

## 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido da coerdeira para que os honorários do seu advogado sejam custeados pelo espólio, bem como determinou a intimação da inventariante para o cumprimento do disposto no artigo 63 do Código Civil. Incontroversa a insuficiência dos bens da herança para a instituição da fundação prevista em

testamento público. Inventariante que pretende destinar os bens à criação de uma associação criada em parceria com a municipalidade. Descabimento. Ausência de fundamento legal e de previsão para sua criação pela autora do testamento. Não conhecimento da questão referente à remuneração da inventariante. Decisão recorrida que não apreciou o tema. Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2183581-81.2023.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 11/06/24).

“LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas - Sentença de improcedência - Inconformismo da associação insistindo na legalidade da cobrança - Imóvel adquirido após a constituição da entidade, pelo que não poderia o comprador desconhecer sua existência e as regras de sua convivência com os demais titulares de lote no local - Assinatura de termo de compromisso e reconhecimento das obrigações desde a aquisição - Dever de todos concorrerem para o custeio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa - Garantia constitucional contida no art. 5º, XX, que cede passo a dispositivo de igual natureza previsto no inciso XXIII do mesmo artigo - Prazo prescricional quinquenal por equiparação a cobrança de tarifas condominiais - Inteligência do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1043217-91.2015.8.26.0506](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 11/06/24).

## **10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“PLANO DE SAÚDE - Alteração promovida na rede credenciada, de modo a excluir a realização de exames eletivos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no Laboratório CDB e na Rede A+ - Abusividade configurada, em virtude da ausência de comunicação prévia do autor acerca da alteração, bem como em virtude da ausência de provas da equivalência dos prestadores substitutos - Reconhecida a obrigação da ré de manter em favor do autor a garantia de cobertura de exames eletivos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no Laboratório CDB e na Rede A+ - Ação procedente - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012136-76.2023.8.26.0011](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 23/07/24).



# DIREITO PRIVADO 2

## 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Irresignação da embargada – Arguição de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Parte embargante que era sócia da empresa executada, tendo sido reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de diferenciação dos sócios para efeito de responsabilização definida no feito principal, já transitado em julgado – Embargante que dispunha de meios de impugnação equivalentes ao do embargado cuja ilegitimidade já havia sido reconhecida, de modo que não se pode falar que não participou do feito principal – Eventual irresignação que deve ser veiculada nos autos da execução – Sentença reformada – Recurso provido, com readequação dos ônus de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1005194-78.2021.8.26.0114](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 06/06/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – Apelações das rés - Preliminares de ilegitimidade passiva arguida pela corré EMTU/SP e de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação arguidas pelas corrés Autopass e CMT – Não acolhimento – Quanto à alegação de ilegitimidade, corré que é empresa concessionária de serviço público por expressa previsão legal – Legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois tem o dever de fiscalizar os serviços prestados aos usuários, bem como responde pelos prejuízos causados a usuários e terceiros – Inteligência do art. 9º da Lei Estadual nº 7.835/92 – Em relação à alegação de nulidade, sentença encontra-se bem fundamentada, permitindo a compreensão da motivação e das razões de decidir adotadas pelo juízo *a quo*, inclusive, possibilitando à parte recorrer do *decisum* e expor as razões de seu inconformismo – No mérito, em razões recursais discute-se a legalidade da cobrança de tarifa de conveniência na comercialização *online* do vale-transporte – Descabimento da cobrança da referida tarifa adicional – Porcentagem adicional que é vedada por lei – Inteligência da Lei Federal nº 7.418/1985, da Lei Estadual nº 13.241/2001 e da Resolução STM-56, de 04/12/2004 – Precedentes desse E. Tribunal – Equívoco da r. sentença, que deixou de fixar honorários na origem, que deve ser corrigido do ofício em grau recursal, pois os honorários advocatícios são consectários legais, nos termos do art. 85, *caput* e § 11, do CPC, o que afasta a hipótese de *reformatio in pejus* – Honorários fixados em favor da apelada no valor de R\$ 5.000,00 – Sentença corrigida de ofício – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1014300-53.2021.8.26.0053](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 06/06/24).

“AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE COISAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Apelação da ré: – Preliminar – Cerceamento de defesa, diante da ausência de oitiva de testemunha – Inocorrência - Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Preliminar afastada. - Pedido de improcedência – Não cabimento – Segurado que contratou a ré para transportar mercadoria (bebidas), que foram roubadas quando o veículo da ré fez parada não autorizada em área de risco – Descumprimento do transportador do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - Perda total da mercadoria - Autora que efetuou o pagamento do sinistro ao segurado - Dever de ressarcir o valor indenizado pela



seguradora - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. - Apelação da autora: - Juros moratórios – Pedido para que incidam a partir do desembolso – Não cabimento – Inteligência dos artigos 397, parágrafo único e 405, ambos do Código Civil – Sentença mantida. - Honorários advocatícios – Decisão que fixou a verba devida pela ré, por equidade, em R\$ 5.000,00 – Pretensão da autora à modificação do valor arbitrado – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC — Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação que é de rigor – Precedente do C. STJ – Sentença reformada. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1025586-76.2019.8.26.0577](#), Rel. Marino Neto, j. 06/06/24).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ. Atraso na entrega da obra, superando os 180 dias de tolerância validamente previstos no contrato. Alegação de atraso em razão da pandemia. Desacolhimento. Falta de demonstração de a pandemia ter afetado substancialmente a execução da obra. Prazo de tolerância fixado exatamente para fazer face a adversidades na execução do contrato. Direito do consumidor à rescisão do contrato e à restituição integral dos valores pagos à construtora, a título de preço. Súm. 543 do STJ. Sentença nesses moldes que não comporta reparo. 2. Comissão de corretagem. Previsão expressa de transferência desse encargo aos compradores. Validade. Desacolhimento do pedido de devolução do valor a esse título pelos autores. Valor, aliás, sequer pago à ré, para se cogitar de "restituição" por ela. Sentença mantida. 3. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Tema 971 do STJ. Sentença que, graduando o descumprimento, arbitra a indenização em 10% do valor a ser restituído aos autores. Aplicação da cláusula proporcionalmente à importância da infração contratual (consta do contrato multa de 20%). Critério razoável, que bem equaciona o problema. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1047482-83.2021.8.26.0100](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 20/06/24).

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvenicional – Recurso da ré/reconvinte – Rejeição das preliminares de violação ao princípio da congruência, prolação de decisão surpresa e vício de fundamentação – Alegação de violação aos princípios *pacta sunt servanda* e da intervenção mínima, que diz respeito ao mérito da causa – Mérito – Pedido de afastamento da resolução contratual – Não acolhimento – Cláusula de resolução prevista legalmente, e implícita nos negócios jurídicos – Inteligência dos arts. 494 e 495 do Código Civil - Manutenção do vínculo que carece de utilidade, diante das circunstâncias do caso concreto – Em virtude da resolução do contrato, tampouco pode ser acolhido o pedido de condenação das autoras/reconvindas ao pagamento do restante do preço – Pedido de adjudicação de imóvel objeto de dação em pagamento de parte do preço, sob a alegação de que se trataria de arras – Inadmissibilidade – Bem imóvel que não possui o mesmo gênero do restante do preço, sobretudo por se tratar de dação em pagamento – Cláusula que prevê a perda de valores pagos em caso de resolução do contrato, que não pode ser interpretada de maneira extensiva – Pedido de condenação das autoras/reconvindas por litigância de má-fé das autoras/reconvindas – Não acolhimento – Honorários de sucumbência – Retificação *ex officio* da sentença neste ponto, que não configura *reformatio in pejus*, diante da natureza de ordem pública da matéria (arts. 322, §1º, e 491, CPC) - Sentença parcialmente reformada – Recurso desprovido, com correção da r. sentença ex

*officio* no que concerne à sucumbência.” (Apelação Cível nº [1013261-26.2018.8.26.0344](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 20/06/24).

## 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** – decisão pela qual foi indeferida a suspensão dos descontos relativos à rubrica "Contrib. Master Prev" junto ao benefício previdenciário da agravante que alega a ocorrência de fraude – verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, determinada a suspensão da cobrança do valor relativo à rubrica questionada, sob pena de multa de R\$ 500,00 por ato de desobediência – desconto a ser computado para reserva da margem consignável – recurso provido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2079314-24.2024.8.26.0000](#), Rel. Castro Figliolia, j. 21/06/24).

**“REGRESSIVA** – Indenização securitária paga a segurado pelo extravio de bagagem durante voo nacional – Contestação fundada na assertiva da devolução da bagagem dois dias após o desembarque do passageiro – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição – Irresignação recursal da seguradora autora sustentando a falha na prestação dos serviços para ensejar seu direito de regresso – **BAGAGEM** – Aplicação do decidido na Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos RE's 636.331/RJ (TEMA 210) e 1.394.401/SP (TEMA 1240), em conjunto com a regulamentação da ANAC na forma da sua Resolução 400/2016 – Circunstância em que a empresa aérea é obrigada a indenizar o passageiro se a bagagem não for localizada em até 7 (sete) dias do desembarque ou for entregue com danos ou perdimento de bens pessoais – Não caracterização no caso em testilha, eis que a bagagem foi restituída em 2 (dois) dias e sem danos relatados pelo passageiro – Direito de regresso inexistente, na forma dos artigos 786 e 934 do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1021671-87.2022.8.26.0003](#), Rel. Jacob Valente, j. 28/06/24).

## 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÕES NEGATIVOS – ADJUDICAÇÃO DOS BENS.** – Contratos de financiamento – Alienação fiduciária de imóveis em garantia – Consolidação da propriedade, em razão da inadimplência – Adjudicação dos bens objeto da garantia pelo credor, após a frustração dos dois leilões, por ausência de licitantes – Extinção compulsória da dívida e exoneração dos contratantes de suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário – Inteligência do artigo 27, § 5º da Lei 9.514/97 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça: – Em se tratando de contratos de financiamento com alienação fiduciária de imóveis em garantia, havendo a consolidação da propriedade, em razão da inadimplência, e a adjudicação dos bens objeto da garantia pelo credor, após a frustração dos dois leilões, por ausência de licitantes, ocorre a extinção compulsória da dívida e exoneração dos contratantes de suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, o que se depreende do artigo 27, § 5º da Lei 9.514/97, sendo os precedentes do Superior Tribunal de

Justiça nesse sentido. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1130509-61.2021.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 05/06/24).

“APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão da ré de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé, imposta pela decisão de fls. 493 – Descabimento – Hipótese em que se vislumbra um propósito meramente abusivo de modo a caracterizar a litigância de má-fé – Ré que opôs resistência injustificada ao andamento do processo - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO DE COMISSÕES – "CONTRATO ELETRÔNICO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL" - RESCISÃO SEM AVISO PRÉVIO – Pretensão de reforma da respeitável sentença de procedência da demanda – Cabimento parcial - Hipótese em que ficou demonstrada a rescisão sem aviso prévio, ausente comprovação da justa causa - Impossibilidade de rescisão imediata do contrato – Lucros cessantes consubstanciados na média do lucro líquido dos últimos seis meses – Pagamento de comissões – Ausência de justificativa para a retenção dos pagamentos ou de descontos no pagamento das comissões – Infrações que não ficaram comprovadas no processo para justificar eventual retenção de pagamentos ou descontos - Danos emergentes consubstanciados no pagamento de despesas regulares da empresa no período compreendido entre o descredenciamento da autora e o termo final do prazo estipulado em contrato para a rescisão – Impossibilidade – Empresa constituída antes do contrato de cooperação – Risco do negócio que pertence à autora e não pode ser atribuído à ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO – TAXA SELIC – Pedido de que seja aplicada a taxa Selic sobre a condenação – Cabimento – Hipótese em que o STJ assentou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.” (Apelação Cível nº [1006376-21.2019.8.26.0001](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO – FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. – Realização de empréstimo e transferência do numerário para terceiros - Autora enganada por falsários- Violação do dever de cuidado razoavelmente esperado- Reconhecimento, entretanto, da culpa concorrente do banco- Transação destoante do perfil de consumo: - Celebração de empréstimo e posterior transferência integral do montante. Operação fora do perfil de uso dos serviços e produtos bancários. Banco que prestou serviço defeituoso ao deixar de identificar as transações deveras suspeitas. Coparticipação das partes que conduz à responsabilidade concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Repartição do prejuízo. Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Correção monetária que deve incidir a partir do efeito prejuízo patrimonial, diante da finalidade única de recompor o valor da moeda. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – Abertura de conta- Fraude- Falha na segurança- Inexistência- Cautela- Verificação- Nexo de causalidade- Ausência: – Inexiste responsabilidade civil da corré a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação de seus serviços. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor que logrou comprovar a ausência de qualquer vício na prestação de seus serviços, diante da aparência de regularidade da abertura de conta pelo estrito cumprimento da Resolução BACEN n. 4.753/2019. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1004600-54.2023.8.26.0127](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c.c indenização e cobrança. Representação comercial. Sentença de improcedência. Insurgência da requerente. PRELIMINAR pedido de gratuidade de trâmite, formulado pela requerente. Necessidade do benefício demonstrada pelos documentos coligidos. Inexistência, noutro lado, de elemento probatório mínimo a indicar que são a condição financeira da pleiteante. Amoldamento ao disposto no art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Inescapável a concessão da gratuidade de trâmite. MÉRITO. Embate quanto à natureza da relação jurídica existente entre os litigantes. Requerente que não comprova regular registro, como representante comercial, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 4.886/65. Registro somente em nome do seu representante legal. Prova dos autos, ademais, que acena não à existência de contrato de representação comercial, mas a contrato de prestação de serviços. Requerente que desatendeu ao ônus probatório que lhe era atribuível. Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Desautorizado o pleito indenizatório fundado no art. 27, "j", da Lei 4.886/65 e a cobrança de comissões correlatas. Improcedência de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1067750-61.2021.8.26.0100](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 19/06/24).

## 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Execução por título extrajudicial – Determinação à parte agravante para proceder o pagamento de quantia certa, sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00, limitada em 30 dias – Descabimento – Teor da r. decisão recorrida com imposição de cumprir nítida obrigação de pagar – Inadmissibilidade de aplicação de astreinte como meio coercitivo de cumprimento de obrigação de pagar – Entendimento consolidado C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Pedido da parte agravante para o julgamento conjunto do presente agravo com o recurso de apelação interposto nos autos de Embargos à Execução – Não conhecimento deste pedido, uma vez que a r. decisão não tratou desta matéria - Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2270573-45.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse. Decisão determinando a reintegração de posse do Banco Agravado no Imóvel. Pedido de suspensão da Decisão. Acolhimento. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. Tutela de urgência deferida. De rigor que se aguarde o julgamento do mérito dos Autos principais, a fim de que não se tenha dúvida sobre as reais condições da infraestrutura do Clube Agravante. Há laudo técnico produzido pelo Banco Agravado, bem como aquele produzido pelo Clube Agravante. Notória a divergência. Dada a magnitude das consequências da reintegração de posse, recomendável a produção de Laudo pericial por Perito de confiança do Juízo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para determinar a suspensão da medida de reintegração de posse até o julgamento do mérito nos Autos principais.” (Agravo de Instrumento nº [2070557-41.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 05/06/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, PELOS EMBARGANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO. RECURSO DO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ESTIPULADA CONTRATUALMENTE. IMPROPRIEDADE DE ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL, TENDO EM VISTA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR AO CASO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDA, RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1086421- 98.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 05/06/24).

“Apelação – Embargos à execução – Nota promissória à vista – Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução pelo reconhecimento de prescrição – Insurgência de ambas as partes – Apelo dos embargantes que não comporta ser conhecido, em razão de deserção – Apelo da embargada – Inocorrência de prescrição – Prazo trienal previsto nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra observado no caso vertente – Início deste prazo prescricional a contar do término de prazo de um ano para apresentação da nota promissória – Precedentes do C. STJ – Prescrição não configurada – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção – Apreciação das demais matérias de mérito, nos termos do art. 1013, § 4º., do CPC – Devedora principal que se encontra em regime de recuperação judicial - Cabimento do ajuizamento da execução em tela contra os avalistas e coobrigados da devedora, nos termos dos arts. 49, § 1º., e 59 da Lei 11.101/2005 e Súmula n. 581 do E. STJ - Alegação de excesso de execução feita pelos embargantes que merece ser acolhida em parte, unicamente para determinar o desconto da quantia de R\$ 342.744,25 que foi paga em favor da embargada na recuperação judicial da devedora – Pagamento em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, que se afigura descabido, por não estar evidenciada a má-fé da embargada - Restando a embargada vencida em parte mínima, caberá aos embargantes suportarem integralmente o ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, § único, do CPC – Recurso dos embargantes não conhecido e provido o da embargada para reformar a r. sentença recorrida, julgando-se, quanto ao mais, nos termos do art. 1.013, § 4º., do CPC, parcialmente procedentes os presentes embargos.” (Apelação Cível nº [1051227-13.2017.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/24).

“Embargos de Terceiro – Parcial procedência – Indicação à penhora de dois imóveis registrados em nome da ex-companheira do embargante rejeitada – Imóvel registrado na matrícula nº 184.421 readquirido pela embargante durante a constância da união estável e que, por esta razão, se comunica, fazendo jus seu ex-companheiro a cota-parte de 50%, pois na escritura foi fixado o regime da comunhão parcial de bens – Incontroverso que o pagamento da última parcela do imóvel registrado na matrícula 228.186 foi feito durante a vigência da união estável – Executado que faz jus a cota parte de 50% sobre referido valor e não sobre a totalidade do bem – Indicação dos bens à penhora que deve ser deferida – Alterado critério sucumbencial – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006148-23.2022.8.26.0007](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/24).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Rescisão Contratual e Cobrança. Representação comercial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Representação comercial não configurada no período. Arcabouço fático indicativo de que a relação de representação comercial deixou de existir. O relacionamento entre as Partes se transforma ao longo de 10 anos, de modo que a Empresa Autora passou a atuar como mera revendedora e não intermediadora. Indeferida a pretensão de que de 2.008 a 2.018 houvesse pagamento de comissões. Pleito de indenização pela rescisão indireta da representação comercial indeferido, pois a Empresa Autora, ainda que tacitamente, concordou com todas as mudanças ocorridas na relação comercial entre as duas Empresas. Condenação ao reembolso da reforma da loja filial da Av. Rebouças que permanece



hígida. O conjunto probatório dos Autos é no sentido de que a Empresa Ré concordou em indenizar a Empresa Autora pelas despesas pagas com as reformas efetuadas pela Empresa Autora no Imóvel da Avenida Rebouças, até o limite de R\$ 100.000,00, sem contrapartida. Quanto à indenização/recompra do estoque, a questão foi esclarecida pela prova testemunhal e documental. É dizer, a Empresa Autora foi comunicada da rescisão do Contrato de locação pela locatária, por intermédio da Imobiliária, sem qualquer negociação ou aviso prévio, com simples ciência para que desocupasse o Imóvel no prazo fixado. Devem ser reembolsados os produtos que, após a rescisão, não foram alienados pela Empresa Autora. Sucumbência recíproca e devidamente fixada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1112965-65.2018.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 05/06/24).

“Apelação – Ação de restituição de valores – Sentença de improcedência – Cessão de cota de consórcio cancelada – Procuração pública que se mostra suficiente para demonstrar que a cedente outorgou poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota cancelada – Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por se tratar de cota cancelada por exclusão do consorciado do grupo – Cessão que implica apenas na transferência de direitos creditórios e não de obrigações mútuas que possam prejudicar os interesses do grupo e da administradora de consórcio – Notificação via e-mail da instituição financeira acerca da cessão de direitos – Cabimento, nos termos do art. 290 do Código Civil – Autora que tem o direito de receber os valores relativos ao crédito por ela adquirido, com o desconto, contudo, da multa contratual, consoante previsto na cláusula 1ª do Termo de Cessão de Crédito firmado pela consorciada – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1007363-67.2023.8.26.0405](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/24).

“APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS POSSÍVEL, NOS TERMOS DA RECENTÍSSIMA DECISÃO DO C. STJ, CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.863.973/SP). APLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 40% PREVISTA NO § 1º DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 61.750/2015, APLICÁVEL AO CASO EM TELA, QUE TRATA DE DESCONTO EM VENCIMENTO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1007798-86.2023.8.26.0099](#), Rel. César Zalaf, j. 05/06/24).

“Apelação. Embargos à execução extraídos da ação executória de título executivo extrajudicial (processo nº 1017850-15.2021.8.26.0002). Improcedência. Apelo do embargante. Alegação de que houve reaproveitamento da guia de custas iniciais para processamento do feito que já havia sido utilizada em ação executória anteriormente ajuizada (processo nº 1063211-89.2020.8.26.0002). Extinção da segunda ação executória ora autorizada com base na leitura conjunta dos arts. 485, IV, 485, § 3º, 486, § 2º e art. 286, § 1º e § 2º, todos do CPC. Litigância de má-fé do exequente configurada. Art. 80, II e V, do CPC. Aplicação de multa e demais cominações à parte, nos termos do art. 81, do CPC. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1048196-46.2021.8.26.0002](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 05/06/24).



“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução – Confissão de dívida - Empréstimo - Sentença de procedência – Insurgência que não prospera – Nulidade da Sentença – Inocorrência – Pronunciamento judicial que averiguou a relação havida entre os Litigantes e as peculiaridades do caso concreto – Cerceamento de defesa não verificação – Processo diverso com objeto relevante para a resolução do mérito da presente Demanda – Provas produzidas com a participação do Réu – Impugnação meramente formal – Inexistência de vício com a apresentação das respectivas provas – Decisão surpresa – Não configuração – Apelante devidamente intimado a se manifestar nos Autos – Ponderações sobre provas produzidas de acordo com o princípio da adstrição, sem expansão do conjunto fático-probatório – Relação base entre as Partes de cunho societário, e não de fomentador da atividade empresarial – Atuação do Exequente como sócio administrador da Empresa devedora em data pretérita à formação do título executivo – Diversos pronunciamentos jurisdicionais a reconhecerem a existência de sociedade de fato entre as Partes – Sucessivas concessões de empréstimos que, em verdade, seriam valores destinados à ampliação do capital social da devedora, e acolhimento do Recorrente em seus quadros – Impossibilidade de distinguir atuação societária com a atuação como mutuante do Exequente – Título que não confere efetiva segurança para instruir processo executivo – Exercício do direito de cobrança obscuro e incerto – Ausência de certeza do título executivo – Execução principal adequadamente extinta. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014311-72.2020.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 05/06/24).

“Apelação – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei 14.181/2021 – Improcedência – Preliminar de falta de interesse de agir arguida em contrarrazões afastada - Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Procedimento bifásico - Necessidade de observância ao previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei 14.181/2021 – Primeira fase, conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC devidamente observada pelo MM. Juiz "a quo", mas que restou infrutífera – Necessidade, por isso, de instauração da segunda fase do procedimento especial - Recurso provido para anular a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.” (Apelação Cível nº [1000608-87.2023.8.26.0094](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/24).

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com compensação por danos morais – Abertura de conta digital negada pela autora – Sentença de procedência – Irresignação de ambas as partes – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3º, § 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela ré – Declaração de inexistência da relação jurídica que comporta prevalecer – Súmula 479 do STJ – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Ocorrência de dano moral também configurada – Autora que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Montante estimado pelo douto Magistrado que comporta ser majorado – Honorários advocatícios – Descabimento da fixação por equidade, tampouco de conformidade com o § 8º-A do art. 85 do CPC – Manutenção do arbitramento conforme § 2º do diploma legal supra

citado, majorado para 20% sobre o valor da condenação – Sentença parcialmente reformada, com a majoração dos honorários advocatícios – Recurso da ré improvido e provido o da autora.” (Apelação Cível nº [1023235-67.2023.8.26.0003](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 17/06/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA MAQUININHA PERPETRADO POR MOTOBOY QUE PROCUROU A AUTORA, EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ENTREGA DE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO, UTILIZANDO-SE DA MAQUINETA PARA OBTER CRÉDITO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. ANSEIO PELA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO, BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, O QUE NÃO PROSPERA, DADO A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO C. STJ. DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005693-96.2023.8.26.0565](#), Rel. César Zalaf, j. 17/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA INFOJUD DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INCONFORMISMO QUE PROCEDE. A PESQUISA INFOJUD PERMITE ACESSO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL, QUE PODE AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DIREITO DO CREDOR DE OBTER INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2344548-03.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 17/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo. Acolhimento. Impenhorabilidade do Imóvel por se tratar de Bem de família. Comprovação de que o Agravante e sua família residem no Bem penhorado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2111919-23.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 17/06/24).

“Ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência – Sentença de procedência - Cédulas Rurais Pignoratícias e Cédulas de Créditos Bancários – Falecimento do segurado – Preliminares de ilegitimidade passiva do banco réu, ilegitimidade ativa dos autores e cerceamento de defesa que devem ser afastadas - Recusa de pagamento pela seguradora, sob alegação de doença preexistente – Descabimento – Ausência de realização de exame médico prévio ou de pedido de informações sobre as condições de saúde do segurado, no ato da contratação – Aplicação da súmula 609 do STJ – Má-fé do contratante não evidenciada – Parte autora que faz jus ao pagamento do seguro contratado, com a consequente quitação do financiamento – Condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados após a data do óbito que também merece ser mantida – Recursos da instituição financeira e da seguradora improvidos.” (Apelação Cível nº [1000640-91.2023.8.26.0159](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 17/06/24).

“Agravado de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência – Interposição de recurso de apelação pelo agravante – Decisão que não recebeu o recurso, julgando-o deserto – Descabimento – Juízo de admissibilidade pertence ao Tribunal, e não ao juiz

de primeiro grau – Inteligência do § 3º do art. 1010 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2123669-22.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/06/24).

## 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Execução de título extrajudicial. TAC celebrado com o MP. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da execução, bem como de formação de litisconsórcio necessário e chamamento ao processo. Pactos particulares posteriores não atingem a obrigação assumida pessoalmente pelos agravantes. Multa é referente ao descumprimento, no passado, da obrigação assumida pelos devedores na época em que era proprietários do bem. Execução é por quantia certa e tem por objeto a cobrança da multa pelo descumprimento anterior da obrigação. Natureza da obrigação permite a cobrança do proprietário atual e/ou do anterior, à escolha do credor. Súmula 623 do STJ. Responsabilidade solidária. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Descabimento do chamamento ao processo do proprietário atual. **Recurso desprovido.**” (Agravado de Instrumento nº [2339346-45.2023.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 26/05/24).

“Apelação. Ação indenizatória. Contrato de credenciamento para transações com cartão. Vendas autorizadas pela instituição bancária credenciadora. Estorno dos valores de vendas realizadas através de cartões de crédito, que já haviam sido repassados pela ré, sob a alegação de fraudes praticadas contra os titulares dos cartões (cláusula 'chargeback'). Sentença de procedência para condenar a ré à restituição dos valores. Recursos das partes. 1. Recurso da autora voltado à discussão das verbas sucumbenciais. Ulterior apresentação de pedido de desistência do recurso, em razão de perda do seu objeto, decorrente da decisão dos embargos de declaração. Inteligência do artigo 1.000, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso Prejudicado. 2. Contrato de credenciamento ao recebimento de pagamentos por meio de cartões magnéticos. Cláusulas que permitem a retenção ou estorno dos valores quando a operação é cancelada, porque acolhida a contestação do titular do cartão, no sentido de que houve fraude e de que não realizou a indigitada despesa ("chargeback"). Ilegalidade. A responsabilidade da administradora e da instituição financeira credenciadora é objetiva, decorrente da teoria do risco do negócio (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil). Ao oferecer meios para o comerciante efetuar a venda pelo cartão de crédito ou débito, a parte ré assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus negócios. 3. Sentença mantida. **Recurso da ré desprovido. Recurso da autora não conhecido.**” (Apelação Cível nº [1014842-56.2023.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 26/06/24).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – R. sentença que julgou parcialmente a presente demanda (processo nº 1023896-97.2020.8.26.0602) e improcedente a ação em apenso (processo nº 1032258-88.2020.8.26.0602) – Recurso da ré. CLÁUSULA PENAL – Partes que firmaram Compromisso de Compra e venda de lote de terreno – Rescisão do contrato diante do inadimplemento - Pretensão da ré em declarar abusividade com relação a cláusula 16ª que prevê cláusula penal de 20% sobre o preço total do contrato, pretendendo a retenção em 10% sobre o valor pago – Parcial acolhimento – Lei nº 13.786/18 que não se aplica ao caso concreto - Penalidades previstas no contrato que devem ser analisadas sob o enfoque consumerista - Abusividade da cláusula penal - Observância que

importaria na perda de quase a totalidade dos valores adimplidos - Extrema desvantagem ao consumidor – Cláusula penal que deve ser mediante a retenção no importe de 20% sobre os valores pagos (e não sobre o valor total do contrato) – Quantia que se mostra razoável e condizente para mitigar e compensar a parte ré pelos seus gastos administrativos – Precedentes do STJ, desta E. Corte e desta E. Câmara – Restituição do saldo residual do valor pago que deve ser em parcela única – Súmula 543 do STJ - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. DESPESAS DO IMÓVEL - Direito da parte autora abater, os valores a serem restituídos à parte ré a título de IPTU, taxa associativa e eventuais tarifas de água e energia elétrica, no período compreendido entre a outorga da posse e a rescisão contratual – Previsão contratual expressa – Precedente desta E. Câmara – R. sentença mantida – Recurso não provido. PROCESSO EM APENSO JULGADO EM CONJUNTO – Ação ajuizada pela ré a fim de ser declarada abusividade da cláusula 16ª, com retenção de 10% dos valores pagos e restituição de valores (processo nº 1032258-88.2020.8.26.0602) – R. sentença que julgou improcedente a demanda – Reforma do julgado, diante da abusividade constatada da cláusula 16ª do contrato firmado entre as partes, porém, com retenção em 20% dos valores pagos, nos termos fundamentados – Sentença reformada para ser julgado parcialmente procedente o processo em apenso – Recurso parcialmente provido. SUCUMBÊNCIA – Revista, de ambas as ações. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1023896-97.2020.8.26.0602](#), Rel. Achile Alesina, j. 11/06/24).

## 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de indenização - danos materiais e morais - avaria de bagagem - atraso de voo - autores chegaram ao destino com 9 (nove) horas de atraso - passageiro que, em razão da sua altura, sofreu transtornos em ter que viajar em poltrona inferior à adquirida - danos morais e materiais reconhecidos pelo MM. Juízo "a quo" - "quantum" indenitário mantido - ação foi julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1032637-28.2022.8.26.0224](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 05/06/24).

“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. RECURSO DA RÉ – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A REFORMA DA R. SENTENÇA GUERREADA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM MANIFESTAÇÃO O PRAZO CONCEDIDO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR QUE REMETE A JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – PRETENSÃO INICIAL QUE TEM POR OBJETO OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRECIONADA A DEVOLUÇÃO DE "CONTAINER", BEM COMO PAGAMENTO DE SOBREESTADIA - AUTORA QUE NÃO DEDUZIU PEDIDO DIRECIONADO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO – R. SENTENÇA QUE SE MOSTROU PARCIALMENTE DIVORCIADA DA PRETENSÃO INAUGURAL – NULIDADE CONFIGURADA - R. SENTENÇA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO A TAL TÓPICO – "CONTAINER" Nº TLLU5965379 QUE NÃO FOI RESTITUÍDO PELA DEMANDADA, SENDO DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O "CONTAINER" EM QUESTÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESSE TOCANTE. RECURSO DA

AUTORA - COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE "CONTAINER" (DEMURRAGE) - VALORES DEVIDOS – PRETENSÃO DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS E VINCENDOS RELACIONADOS AO "CONTAINER" AINDA NÃO RESTITUÍDO – PRESTAÇÃO SUCESSIVA – CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSIDADE DE REFORMA TAMBÉM NESSE TOCANTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1064438-77.2021.8.26.0100](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 25/06/24).

## 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO** - Indenização por danos materiais e morais – Cancelamento de voo por mas condições meteorológicas - Fortuito interno - Motivo que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador - Reacomodação da autora, mas sem demonstração de assistência material de hospedagem e alimentação - Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual - Dano moral configurado – Fixação em R\$7.000,00 – Valor condizente com o caso concreto – Ação procedente. Recurso da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1050411-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Velho, j. 19/06/24).

“Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Chegada ao destino 20 horas depois do originalmente contratado – Defeito na prestação do serviço evidenciado – Dano moral configurado – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Sentença mantida – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1010609-89.2023.8.26.0011](#), Rel. Souza Lopes, j. 28/06/24).

## 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Indenização por danos morais - Transporte rodoviário de pessoas – Contrato de transporte coletivo – Responsabilidade civil – Responsabilidade objetiva da transportadora – Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Falha na prestação de serviços – Inexistência – Transporte prestado conforme contratado levando os passageiros e suas bagagens pontualmente da origem ao destino pretendido – Dever de incolumidade observado – Desembarque na parada pretendida que não ocorreu por culpa exclusiva dos consumidores que dormiram no interior do coletivo – Dever de diligência no acompanhamento do itinerário e desembarque na parada pretendida que incumbe exclusivamente ao passageiro – Nexo causal rompido – Precedentes jurisprudenciais – Assistência devida no embarque e desembarque atinente à eventual condição de dificuldade de locomoção e não ao acompanhamento de itinerário por pessoas capazes – Hipótese em que, mesmo eventual descumprimento contratual não se prestaria a autorizar o acolhimento do pleito indenizatório por danos morais – Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Dano 'in re ipsa' – Não caracterização – Precedentes – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Pretensão autoral afastada – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, sem majoração dos honorários advocatícios recursais, já arbitrados



no patamar máximo legal – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1009558-67.2022.8.26.0079](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 24/06/24).

## 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente – Alegação de doença preexistente como justificativa para a negativa da cobertura securitária – Comercialização de seguro prestamista em conjunto com o financiamento do veículo – Prática ilícita, denominada "venda casada" (CDC, art. 39, I) – Situação em que se impõe reserva na análise do conteúdo da declaração de saúde, sabido que os funcionários de bancos, costumeiramente forçados a "vender produtos" como condição para a manutenção de seus empregos, tudo fazem para o cumprimento dessas metas, interferindo, não raro, no preenchimento das declarações – Seguradora ré que não exigiu atestados médicos para efeito da contratação e/ou laudo de exame médico pré-admissional, nem submeteu a segurada a questionário sobre males de saúde que pudessem interferir no risco – Presumível boa-fé da segurada não infirmada – Orientação sedimentada na Súmula 609 do STJ, no sentido de ser ilícita a recusa da seguradora à cobertura contratual em hipóteses tais, quando não houver ela exigido exames médicos pré-admissionais – Preliminar de cerceamento de defesa prejudicada – Hipótese dos autos em que a demonstração de ciência da segurada acerca da doença que a levou a óbito não seria suficiente para afastar o direito à indenização securitária. Negaram provimento à apelação, prejudicada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1072567-08.2020.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 25/03/24).

“Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, da autora, parcialmente procedente. 1. Inexistência de prevenção. Hipótese em que não há efetiva conexão entre as demandas em confronto, tanto que tal suposto vínculo não foi reconhecido em nenhum dos processos. Existiria, sim, mera afinidade entre as causas, por apresentarem causas de pedir e pedidos assemelhados. Cenário não justificando que os recursos correspondentes sejam apreciados por uma mesma Câmara, algo que, aliás, neste passo, infringiria o princípio do juiz natural e representaria solução duvidosa, pelo prisma ético, já que os autores de todas as demandas em questão, aparentemente representados pelo mesmo advogado, conquanto pretendendo o reconhecimento de prevenção nesta oportunidade, assumiram conscientemente o risco de obter sentenças diversas, ao ajuizar as ações em separado. 2. Suspensão do processo. Inadmissibilidade. Pleito de chamamento do feito à ordem formulado pela corré Hurb Technologies. Ações civis públicas com objetos distintos do tratado nesta demanda. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 60 do STJ e do Tema 675 do STF ao caso concreto. 2. Atraso no check-in ocasionando a perda do voo. Inequívoca responsabilidade civil das rés, mesmo diante da disciplina da Convenção de Montreal, até por não terem elas oferecido solução alternativa para afastar ou minimizar o dano experimentado pela autora. Situação em que, além do atraso de cerca de vinte e quatro horas na chegada ao destino, não foi oferecida assistência material à passageira, que foi compelida a pernoitar no aeroporto. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R\$ 5.000,00, comportando majoração para a importância de R\$ 8.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. 3. Incabível, porém, a pretendida elevação do percentual dos honorários de sucumbência, tendo em conta, de um lado, que a demanda, julgada



de plano, não exigiu trabalho digno de nota, sobretudo de ordem intelectual, de outro, que a base de cálculo da verba está sendo exacerbada. 4. Sentença parcialmente reformada, para majorar o valor da indenização por danos morais. Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1006398-73.2022.8.26.0066](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 13/05/24).

“Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de esclarecimento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento. Rejeitaram os embargos de declaração.” (Embargos de Declaração Cível nº [2230757-27.2021.8.26.0000/50001](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 27/05/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de cotas sociais da empresa Predilecta Energia, que seriam pertencentes à executada Ribeirão Energia. Alegação dos terceiros de que, antes da penhora, houve reconhecimento judicial do direito da empresa Gradiente sobre as 4.400 cotas penhoradas, por meio de tutela liminar. Consideração de que, em ação monitória (art. 700, do CPC), foi determinada liminarmente a obrigação de fazer consubstanciada na transferência das referidas cotas à terceira, com reconhecimento da evidência do direito alegado [anterior à penhora] e, posteriormente, constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a rejeição dos embargos. Previsão legal legitimadora de defesa do terceiro que inclui o direito incompatível com o ato constitutivo, não caracterizado apenas no título executivo (artigo 674, do Código de Processo Civil). Verificação de que, no mínimo, seria cabível o efeito inibitório do ato de penhora e, com a decisão definitiva da monitória, o seu cancelamento. Inadmissibilidade da penhora, pois há anterioridade no reconhecimento do direito do terceiro. Embargos de terceiro julgados procedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1009963-83.2022.8.26.0506](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 27/05/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Fornecimento de energia elétrica – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Incêndio no armazém da empresa autora que culminou em prejuízo no importe de R\$ 144.399,12 - Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica enquanto prestadora de serviços – Culpa concorrente das partes para a ocorrência do evento danoso - Constatação de que o surto de sobretensão decorreu de queda de galho da árvore onde passava o fio elétrico. Concessionária ré que não logrou comprovar a efetivação de poda nas árvores em data anterior a 2020 – Armazém da autora que também não dispunha de quadro geral de distribuição, tampouco de dispositivo de proteção contra surto (DPS), apesar de se tratar de itens obrigatórios – Aplicação da regra do artigo 945, do Código Civil – 2. Danos materiais comprovados. Recibos e notas fiscais coligidos aos autos. Apuração do valor efetivamente devido que pode ser realizada em ulterior fase de liquidação de sentença – 3. Dano moral caracterizado. Armazém da autora totalmente consumido pelo fogo, resultando no encerramento de suas atividades, em virtude da resistência oferecida pela ré para indenização os prejuízos causados. Indenização arbitrada no valor de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em observância às particularidades do caso concreto, notadamente a culpa concorrente das partes pelo evento danoso – Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais e

redistribuir o ônus sucumbencial – Recurso da autora parcialmente provido e não provido o apelo da ré.” (Apelação Cível nº [1003499-55.2021.8.26.0481](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10/06/24).

## 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Intermediação de operações com cartões de pagamento. Contrato de credenciamento a sistema de pagamento com cláusula de "chargeback". Negado à vendedora o pagamento de recebíveis por alegação de fraude. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Legitimidade passiva da ré na qualidade de administradora da bandeira do cartão. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, dada hipossuficiência técnica da autora. Vendas que foram aprovadas sem ressalvas, motivando a entrega das mercadorias pela parte autora, que se fiou na autorização de regularidade emitida e seguiu os procedimentos de segurança. Não obstante a alegação genérica de que houve contestação das transações realizadas, a parte ré não produziu prova dessa situação. Simples contestação do titular do cartão de crédito que não era suficiente para justificar a retenção dos valores. Necessidade de demonstração de ocorrência de fraude nas operações realizadas, o que não se verificou. Incidência do artigo 373, II do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1025556-30.2022.8.26.0482](#), Rel. Roberto Maia, j. 19/02/24).

“ACORDO DE RATEIO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBÊNCIA ENTRE OS PATRONOS SUBSTABELECENTES, COM RESERVA, E SUBSTABELECIDO EXEQUENTE – Em cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em demandas, em que intervêm patronos substabelecentes, com reserva de poderes, e substabelecidos, por aplicação do disposto nos art. 101, da LF 4.215/63, e art. 86, da LF 8.906/94, é de se reconhecer que: (a) a exação pelo patrono substabelecido, com reserva, está condicionada, apenas e tão somente, à anuência de todos os patronos substabelecentes, com reserva, não sendo exigível a anuência do outorgante do mandado, nem de todos os patronos substabelecidos; (b) a obrigação relativa à condenação da parte agravada executada ao pagamento de verba honorária é divisível, uma vez que suscetível de divisão (CC, art. 258, a contrario sensu); e (c) é admissível que os patronos substabelecentes, com reserva, e o substabelecido acordem, previamente, na remuneração do outorgante, (d) requisitos estes satisfeitos no caso dos autos, (e) inexistindo, portando, nulidade do negócio jurídico do acordo de rateio da verba honorária objeto da presente ação, por afronta ao disposto nos art. 104, III, e 107, do CC) – Rejeição da alegação de nulidade do acordo de rateio da verba honorária ajustado entre os patronos substabelecentes, com reserva, e o falecido patrono substabelecido, cujo espólio é a parte agravante, com atribuído a este da quota-parte de 30% da verba honorária fixada no título executivo judicial. PRESCRIÇÃO – Rejeitadas as arguições de alegações de prescrição direta e intercorrente – A existência de recursos pendentes sem efeito suspensivo não impõe à parte a obrigação de promover a execução sem aguardar o julgamento definitivo, sob pena da consumação de prescrição - Reconhecimento da inexistência de inércia da parte credora agravada em dar andamento à execução da verba honorária decorrente da sucumbência da parte agravante ao feito por período superior ao decurso do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 25, II, EOAB e art. 206, §5º, II, CC, uma vez que: (a) o título executivo relativamente à verba honorária exequenda

foi constituído em 1985; (b) a fase de liquidação da verba honorária por cálculos do contador, formulada pelas partes credoras desses honorários, em junho de 1986, encontrava previsão no art. 604, do CPC/1973, com redação anterior a LF 11.232/2005, somente se encerrou com o julgamento pelo Eg. STF, com o julgamento da Reclamação nº 449, em sessão plenária realizada em 21.03.2002; (c) a execução da verba honorária os patronos credores teve início, por petição protocolizada em 28.02.2005 impugnada por exceção de pré-executividade oferecida pela parte devedora, que somente se encerrou com julgamento do Eg. STF transitado em julgado em 12.10.2021; e (d) o espólio da parte credora substabelecido, com reservas, deu início à execução da sua quota-parte da verba honorária sucumbencial por petição protocolizada em 20.10.2022. JUROS DE MORA – Mantida a r. decisão agravada, no que concerne à deliberação de fixação do termo inicial de incidência de juros de mora a partir da data de 12.10.2021, data do trânsito em julgado do julgado do Eg. STF, que não admitiu Recurso Extraordinário contra julgado do Eg. STJ, que deliberou que os honorários advocatícios sucumbenciais objeto da execução são verbas de titularidade dos patronos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. decisão agravada, para condenar a parte agravada ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor decotado do débito exequendo, apurado para a data-base do cálculo apresentado, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça até o efetivo pagamento - Acolhida, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente redução do montante devido pela parte executada agravante, em valor a ser apurado, mediante cálculos a serem realizados pela parte credora, nos termos estabelecidos na r. decisão agravada, de rigor a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– Não configurada. Recurso provido, em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2128262-31.2023.8.26.0000](#), Rel. Rebello Pinho, j. 13/05/24).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiro em razão da penhora de imóveis. Sentença que os rejeitou. Inconformismo dos autores. Com parcial razão. Lavratura de instrumento público de venda e compra, bem como de instrumento particular de novação e confissão de dívida, entre os autores apelantes e uma empresa que pertenceria ao mesmo grupo econômico do executado. Alienação esta cuja validade está sub judice em outro feito. Propriedade, portanto, ainda não definida, até mesmo porque mencionado instrumento público de venda e compra não foi levado a registro. Ausência de formal transferência da propriedade nos termos do art. 1.245, §1º do CC. Também se questiona se houve ou não o pagamento, bem como são alegados outros vícios do consentimento; tudo ainda sub judice em outro feito. Além da ausência de formal transferência da propriedade do bem, bem como da litigiosidade desta alienação, certo é que os autores apelantes têm, inequivocamente, a posse longa do imóvel, o fazendo conjuntamente com a pessoa jurídica que constituíram. Composse que pode ser defendida por qualquer compossuidor, conforme art. 1.199 do CC. Ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica estabelecida no local teria a posse direta e os seus sócios a posse indireta, ante um aparente comodato celebrado entre eles e seus sucessores, nos termos dos arts. 1.197 e 1.206 do CC. Afastada a carência da ação, sendo partes legítimas todos os autores apelantes. No mais, a posse é uma situação de fato geradora de direitos. Realidade fática que prevalece sobre a fictícia transferência da posse referida no aludido instrumento público de venda e compra, cuja validade, repita-se, está sendo questionada judicialmente. Razões que justificam a manutenção da posse aos apelantes nos termos do art. 681, 2ª parte, do CPC. Por cautela e visando preservar eventuais direitos creditícios do apelado, não fica no momento desconstituída a penhora, que perdurará provisoriamente até que se defina, no outro processo já

referido, a legalidade da alienação dos direitos sobre o bem à empresa do grupo econômico do executado. Sucumbência parcial, fixando-se honorários advocatícios em prol dos patronos das duas partes. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1005381-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 10/06/24).

“CONTRATO BANCÁRIO, DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Reconhecimento do ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados - Reconhecido que os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, conseqüentemente, a inexigibilidade das dívidas e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (a) declarar a nulidade do contrato de nº 000382928232 e dos negócios jurídicos que o originaram; e (b) condenar a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora para pagamento da dívida do contrato nulo objeto da ação, sob pena de multa de R\$500,00, por ato de descumprimento, limitada a R\$6.000,00, valores estes com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de não fazer, no caso dos autos, não se efetiva de forma automática, mas a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, conseqüentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2º, I, do CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R\$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação relativa aos contratos bancários objeto da ação, consistentes em refinanciamento, bem como nos contratos bancários originários refinanciados, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto o desconto indevido de valores em benefício previdenciário é suficiente para caracterizar o dano moral. INDÉBITO, RESTITUIÇÃO E DOBRO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de nulidade do

negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, (a) a condenação da parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (b) a declaração da obrigação da parte autora cliente de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do contrato nulo objeto da ação do negócio jurídico declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - A parte autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor. COMPENSAÇÃO – Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante da condenação da parte ré na presente demanda, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC - Inexiste na legislação óbice a alegação de compensação de créditos, uma das formas de extinção das obrigações (art. 368 do CC) e defesa indireta de mérito, como matéria de defesa (CPC, art. 343) - Em casos da inexistência, nulidade ou anulação de contrato, é admissível deliberar a compensação, até mesmo de ofício, entre o débito de um dos contratantes constituído por valores que ele deve restituir com o seu crédito por indenização devida a outro, por se tratar de simples decorrência do julgamento de desfazimento do vínculo contratual, com restituição das partes ao estado anterior. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1002346-46.2020.8.26.0602](#), Rel. Rebello Pinho, j. 10/06/24).

## 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Contrato de agência. Prova dos autos não é hábil a convencer da tese dos autores de que a rescisão antecipada gerou danos materiais e morais. Fundamentos baseados em conjecturas, sem elemento objetivo verossímil.



Improcedência da demanda. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0186412-16.2012.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 03/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que não reconheceu prescrição intercorrente. Inconformismo do executado. Alegação do devedor de que a pretensão executória do credor está prescrita, uma vez que o processo foi suspenso por mais de cinco anos. Hipótese não configurada. Análise dos autos leva à conclusão de que não houve desídia da exequente, considerando que requereu ostensivamente a realização de atos constritivos necessários à satisfação do crédito. Não configurada a hipótese da prescrição intercorrente do artigo 921, §4º, do CPC, antes da alteração promovida pela Lei 14.195/2021, em razão da irretroatividade da alteração do prazo prescricional que prejudica o exequente. Precedentes desta c. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2058911-34.2024.8.26.0000](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 03/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de recolhimento tempestivo das despesas processuais relativas à intimação da agravada - Impossibilidade de formação do contraditório constitucionalmente garantido, inviabilizando o exercício da ampla defesa da agravada - Aplicação do art. 1.019, II, do CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2016165-54.2024.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 17/06/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Questão relativa à copropriedade do imóvel, recebido por herança, que já restou afastada por r. decisão proferida em outro recurso – Alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família não veio acompanhada de qualquer indício probatório - Incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434, CPC), de modo que o julgamento antecipado, na hipótese, não configurou cerceamento ao direito de defesa - Documentos juntados com os embargos de declaração que não são novos, não se justificando a juntada extemporânea – Certidões juntadas que, ademais, não comprovam a condição de bem de família do imóvel - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023839-97.2023.8.26.0562](#), Rel. Fábio Podestá, j. 17/06/24).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso da embargante - Não acolhimento - Ausência de intimação antes do bloqueio em contas bancárias que não acarreta nulidade processual, uma vez que foi oportunizado o direito de defesa, com o ajuizamento da presente ação - Cerceamento de defesa incorrente - Prova oral que não teria o efeito de alterar o resultado do julgamento - Decadência incorrente, pois inaplicável o prazo do art. 178, II do CC, que é destinado à ação constitutiva de fraude contra credores - Alienação de bem imóvel quando já em trâmite demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência (artigo 792, IV, do CPC) - Súmula 375 do C. STJ - Adquirente que é irmã do devedor e comprou o imóvel por valor bastante inferior ao de mercado, além de não comprovar a efetiva transferência de valores acerca da operação - Boa-fé não configurada - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Em razão do reconhecimento da fraude à execução e considerando-se que o imóvel já havia sido alienado a terceiros de boa-fé, mostra-se correta a penhora dos valores existentes na conta da embargante, correspondentes ao produto ocultado pela venda fraudulenta do bem – SENTENÇA MANTIDA –



RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1038245-54.2023.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 17/06/24).

## 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA E CONTRATO DE PENHOR DE QUOTAS SOCIAIS, AMBOS OUTORGADOS EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO POR ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO PELA AGRAVANTE, TERCEIRA INTERESSADA, DE QUE O TRIBUNAL DE APELAÇÃO DE SINGAPURA RECONHECEU FALSIDADE NA ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE DEU ORIGEM AOS CONTRATOS OBJETO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO TAMBÉM DE HOUVE FRAUDE NA CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO A FIM DE LIVRAR O PATRIMÔNIO DA CEDENTE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL EM CURSO NA JUSTIÇA SINGAPURA – ALEGAÇÕES, PORÉM, FUNDADAS EM SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO HOMOLOGADA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA, A QUAL, ASSIM, NÃO TEM EFICÁCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL – ARTIGO 961 DO CPC/2015, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 483 DO CPC/1973 - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.” (Agravo de Instrumento nº [2329183-06.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 06/06/24).

“1. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA DE DEMANDA DECLARATÓRIA CUJO OBJETO FOI A MESMA DÍVIDA QUE É COBRADA NA EXECUÇÃO EMBARGADA. PROVA TESTEMUNHAL CUJA NECESSIDADE NÃO FOI ESCLARECIDA. FATOS JÁ OBJETO DE EXAME NA DEMANDA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1045054-75.2014.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 06/06/24).

“DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, EMBORA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DO QUE NELA EMPREGADOS. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR NÃO PROVOU A EXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 373, I E 561, II, AMBOS DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000047-44.2022.8.26.0338](#), Rel. Campos Mello, j. 06/06/24).

“INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA – FATO NÃO DEMONSTRADO – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO PARA OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – LEI Nº 14.034/2020, QUE ALTEROU A LEI Nº 7.565/86, CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013827-51.2023.8.26.0068](#), Rel. Matheus Fontes, j. 06/06/24).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE ANIMAL DE ASSISTÊNCIA EMOCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE QUE DEVE OCORRER DENTRO DE COMPARTIMENTO PRÓPRIO EM ROL DA SEGURANÇA DE TODOS. OBSERVÂNCIA DAS

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS COMPANHIAS AÉREAS. ART. 9º DA PORTARIA Nº 12.307/23 DA ANAC. AUTORIZAÇÃO POR SEIS MESES QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR A MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.” (Apelação Cível nº [1014827-72.2023.8.26.0008](#), Rel. Júlio César Franco, j. 06/06/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECISÃO ANULADA. NÃO OBSERVÂNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. AFRONTA AO ART. 10 DO C.P.C. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE TERIA, EM TESE, RETOMADO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, POR SUPOSTO DESFAZIMENTO DA ALEGADA COMPRA E VENDA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÕES.” (Apelação Cível nº [1051040-92.2023.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 06/06/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE OFERECE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO ORIGINÁRIO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO RÉU. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO LIQUIDADO E MANUTENÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO ANTERIOR E NOVOS LANÇAMENTOS CONSIGNADOS NO SALÁRIO DA AUTORA. PRÁTICA CONHECIDA POR "PIRÂMIDE FINANCEIRA". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DADOS DA CONSUMIDORA EM PODER DA INTERMEDIÁRIA QUE FORMALIZOU A CONTRATAÇÃO, LIBERAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA E POSTERIOR REPASSE SOB A PROMESSA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. FALHA DO SERVIÇO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDES DECORRENTES DE SEUS SERVIÇOS, AINDA QUE POR INTERMEDIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM O BANCO RÉU E SUJEIÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA À LITISCONSORTE RÉ RCS PROMOTORA DE VENDAS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1052219-35.2021.8.26.0002](#), Rel. Júlio César Franco, j. 06/06/24).

“EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTESTADA SEM OPOSIÇÃO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO PELA SACADA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1065756-03.2018.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 20/06/24).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ÓBITO OCORRIDO NO CUMPRIMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. 4. MORTE DO FILHO E DO IRMÃO DOS AUTORES. 5. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 6. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000850-51.2019.8.26.0655](#), Rel. Campos Mello, j. 20/06/24).

“Apelação Cível. Ação de consignação em pagamento. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Alegação de nulidade da sentença por ter duas sentenças proferidas. Não acolhimento. Primeira sentença que foi homologatória de acordo e envolveu somente a autora e as rés Selector Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial e Cm Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sentença de extinção sem resolução do mérito que reconheceu a ilegitimidade da ré Prudent Brazil Consultoria De Créditos Ltda.. Ausência de coisa julgada ou duas decisões sobre os mesmos fatos. Honorários advocatícios. Inteligência da tese fixada no Tema 1.076 em julgamento repetitivo pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fixação dos honorários por apreciação equitativa que não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. Tema nº 1255 que está pendente de julgamento pelo C. STF e não houve determinação de suspensão dos processos. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010699-29.2020.8.26.0003](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 20/06/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DÉBITO INEXIGÍVEL - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025908-21.2023.8.26.0007](#), Rel. Matheus Fontes, j. 20/06/24).

## **23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES PÚBLICOS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET POR FIBRA ÓPTICA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE MESMO VALOR COBRADO POR OUTRA EMPRESA OU PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA 004/14 DA ANEEL - POSTULAÇÃO AINDA DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL DO IGPM PELO IPCA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DESCARACTERIZAÇÃO - CONTRATOS - CELEBRAÇÃO EM DATAS E CONDIÇÕES DISTINTAS - ALTERAÇÕES - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 421-A, III, DO CC - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2030745-89.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 12/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - DECISÃO PRETÉRITA PROLATADA NESTA INSTÂNCIA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETERMINAÇÃO - PENHORA DE ATIVOS E DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE - JUÍZO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR E DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA

EFETIVAR A CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - AUTOS - QUASE SESSENTA MIL LAUDAS - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - INTUITO - EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVANTE - POSTULAÇÃO - VEDAÇÃO A ATOS EXPROPRIATÓRIOS NOS AUTOS PRINCIPAIS ENQUANTO EM CURSO O INCIDENTE PARA A PENHORA DO FATURAMENTO - FUNDAMENTO - EVITAR O "BIS IN IDEN" - NÃO RECONHECIMENTO - CONSTRIÇÕES - INDEPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE DUPLICIDADE ATÉ QUE SE ATINJA O VALOR DEVIDO, TETO A SE OBSERVAR NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (Agravado de Instrumento nº [2091660-07.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 12/06/24).

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo do banco-réu. Preliminar - Nulidade da sentença por inobservância da existência de litisconsórcio necessário - Rejeição - Ausência de litisconsórcio necessário entre o banco réu e os supostos beneficiários das transações – Responsabilidade do banco-réu que decorre da própria relação de consumo existente entre as partes e que dispensa a inclusão no polo passivo da demanda de eventuais corresponsáveis solidários pelos danos causados – Direito de regresso que, se o caso, deverá ser buscado pela instituição financeira ré em ação própria – Inteligência do art. 13 do CDC – Preliminar rejeitada. Mérito - Empréstimo fraudulento seguido de saques realizados na conta corrente, não reconhecidos pelo correntista - Alegação pelo banco réu de que o autor teria sido vítima do chamado golpe do falso funcionário ou falsa central de atendimento - Fato modificativo do direito do autor não comprovado - Culpa exclusiva da vítima não demonstrada - Ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC) – Transações realizadas que destoam do perfil do autor, além de superarem, em muito, o limite diário de transferências para a conta corrente do autor, conforme comprovado nos autos – Defeito do serviço caracterizado – Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) - Inexigibilidade do empréstimo realizado na conta do autor bem reconhecida em sentença – Dano moral configurado – Indenização fixada com razoabilidade (R\$6.000,00) – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003398-22.2023.8.26.0554](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/06/24).

“Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência do banco réu - Acolhimento parcial – Autor/apelado que alegou a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo consignado – Desnecessidade no caso de produção de prova técnica pericial - Réu/apelante que, instado a especificar provas, limitou-se a pleitear a produção de prova oral, incabível na espécie - Ônus probatório que incumbia ao réu/apelante – Exegese do art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do E STJ - Declaração de inexistência do débito que deve ser mantida – Autor/apelado que recebeu o numerário envolvido nos contratos fraudados - Compensação que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa - Dano moral – Inocorrência – Inexistência, no caso, de ofensa aos direitos da personalidade – Sentença parcialmente reformada – Readequação das verbas sucumbenciais - Sem majoração de honorários na fase recursal - Tema 1059 do E. STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006190-75.2022.8.26.0006](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/06/24).

“Cambial – Duplicata de prestação de serviços - Título causal – Incontrovertida a existência de relação negocial entre as partes, consistente na prestação de serviços de armazenagem pela ré dos produtos comercializados pela autora – Prestação de serviços que foi formalizada pela proposta comercial

"Logi 094-13", devidamente aceita pela autora – Pretendida pela autora a declaração de nulidade das duplicatas referentes à prestação de serviços relativos à segunda quinzena de janeiro de 2014, à primeira quinzena de fevereiro de 2014 e à segunda quinzena de fevereiro de 2014 – Descabimento. Cambial – Duplicata de prestação de serviços - Valores ajustados para a prestação dos serviços de armazenagem que foram calculados com base na reserva de 900 posições de produtos resfriados e 400 posições de produtos congelados, por um período mínimo de doze meses de armazenagem – Ré que não anuiu com a pretensão da autora de romper antecipadamente o contrato – Alegada má prestação dos serviços de armazenagem por parte da ré que não ficou demonstrada de maneira segura - Eventual fato de a autora ter retirado os seus produtos do armazém da ré que, por si só, não a desobrigava de efetuar os respectivos pagamentos – Caso em que as posições contratadas, 900 posições de produtos resfriados e 400 posições de produtos congelados, foram a ela disponibilizadas pela ré, havendo permanecido reservadas. Cambial – Duplicata de prestação de serviços – Impossibilidade de reconhecer a existência de irregularidade formal nas duplicatas em debate, por ter constado dos instrumentos de protesto que os títulos se referiam à "duplicata mercantil por indicação", ao invés de duplicatas de prestação de serviços – Caso em que, ao que tudo indica, houve mero equívoco quando da apresentação dos títulos ao cartório, uma vez que as respectivas faturas e notas fiscais referem-se à prestação de serviços – Duplicatas que devem ser reputadas como válidas – Sentença reformada – Ação improcedente – Apelo da ré provido.” (Apelação Cível nº [1002137-03.2014.8.26.0048](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/06/24).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de vício de vontade – Inocorrência – Subscrição da proposta de participação em grupo de consórcio, na qual consta, expressamente, que a contemplação se dará por sorteio, lances ou encerramento do grupo – Resilição do contrato, todavia, que deve ser decretada, face à desistência da autora, que expressamente declarou desinteresse na manutenção do consórcio – Abatimento da taxa de administração e seguro que deve se dar de maneira proporcional ao tempo em que permaneceu no grupo - Prazo de devolução que deve observar as disposições da Lei nº 11.795/2008 – Tese fixada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp nº 1.119.300/RS) - Correção monetária que deve incidir, na restituição de valores, a contar do desembolso - Juros de mora que fluem a partir do dia seguinte à contemplação ou em até 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer – Arts. 22, 30 e 31, I da Lei nº 11.795/08 – Danos morais não configurados – Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1005507-29.2023.8.26.0224](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/06/24).

“Apelação – Ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com exibição de documentos – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Inconformismo do autor. Preliminar de inépcia recursal – Rejeição - Requisitos do art. 1.010 do CPC devidamente atendidos – PRELIMINAR REJEITADA. Mérito - Determinação judicial para comparecimento pessoal da representante legal do autor, a fim de ratificar os termos da procuração outorgada - Cautela adotada na origem de acordo com o Comunicado CG nº 02/2017, a fim de prevenir eventual prática de litigância predatória – Intimação realizada por intermédio dos advogados – Impossibilidade – Intimação que deveria ter sido feita na pessoa da própria parte – Anulação da sentença que se impõe – Necessidade de expedição de mandado de constatação para que o oficial de justiça a ser designado pelo Juízo "a

quo" possa verificar se a representante legal do apelante reconhece a assinatura aposta no instrumento de procuração e se tem integral conhecimento da demanda proposta – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1001446-82.2023.8.26.0691](#), Rel. Jorge Tosta, j. 26/06/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação indenizatória por danos materiais. Empresa contratada para prestar serviços à Petrobrás. Alegação de desequilíbrio contratual em razão de ter sido condenada ao pagamento de adicional de periculosidade aos seus funcionários e ex-funcionários próprios. Inexistência do dever de indenizar. Responsabilidade exclusiva da empresa apelante. *Pacta sunt servanda*. Intervenção mínima do Poder Judiciário nos contratos entre particulares. Lei nº 13.874, de 2019 (Lei de Liberdade Econômica). Empresa que prestou serviços em estação de tratamento de gás natural e é responsável pela prévia formação do preço e do planejamento trabalhista, não sendo tal oponível à parte apelada. Sentença de improcedência mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003482-67.2021.8.26.0562](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/06/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de dados. Marco Civil da *Internet*. Ilegitimidade passiva *ad causam*. Não conhecimento do recurso, nesta parte. Coisa julgada. Decisão parcial do mérito em recurso de agravo de instrumento que firmou o entendimento de que Whatsapp Inc. são empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, o que os legitimam a responderem, no cumprimento da legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio do referido aplicativo. Obrigação de fazer devida. Astreintes proporcionais e bem arbitradas pelo juízo *a quo*. Fornecimento de dados referentes à porta lógica. Mera decorrência do dever legal de guarda e armazenamento dos dados de conexão. Necessidade de informar em razão de registro de conexão contendo dispositivos designados por IP compartilhado. Necessária a indicação da porta lógica. Ônus de sucumbência distribuído corretamente aos réus, que apresentaram resistência à pretensão inicial. Honorários sucumbenciais majorados. Sentença de procedência mantida. **RECURSOS NÃO PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1066494-49.2022.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/06/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Impugnação ao cálculo do débito apresentado pela parte credora acolhida em primeiro grau – Aplicabilidade imediata do tema 677 do C. STJ, conforme previsto no art. 1.040 do CPC – Tese revisada no sentido de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta a parte devedora do pagamento dos consectários de sua mora – Cálculo da parte exequente/agravante que considera as datas de levantamento dos valores para atualização do saldo remanescente, em consonância com o novo entendimento jurisprudencial – Todavia, aplicação de juros sobre juros que é vedada – Necessidade de elaboração de nova planilha atualizada, nos termos da fundamentação – Recurso provido, em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2063717-15.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 18/07/24).

“**JUSTIÇA GRATUITA** – Pretensão de revogação do benefício - Rejeição - Ausência de contundente demonstração de que o autor não faça jus à benesse – Preliminar rejeitada. **AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PELA PRESCRIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem exame do mérito – Procuração



que traz imagem que diverge ictu oculi daquela constante do documento do autor, além de vir assinada eletronicamente por entidade certificadora não credenciada junto ao ICP - Determinação de juntada de procuração regularmente assinada – Necessidade de observância do disposto na Lei nº 11.419/2006, além das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP - Desatendimento do comando judicial – Extinção bem decretada - Necessidade, de outro lado, de condenação do autor no ônus da sucumbência, eis que, embora indeferida a inicial de plano e julgado extinto o processo, sem exame do mérito, a requerida, devidamente citada, compareceu aos autos e apresentou contrarrazões – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1004251- 93.2024.8.26.0037](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 18/07/24).

## 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do exequente - II - Reconhecido que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões afastada”. “ACORDO – Petição informando a composição entre o apelante e a apelada JBS – Apreciação do apelo, no que tange aos pedidos formulados em face da JBS, prejudicada – Perda superveniente parcial do objeto – Recurso parcialmente prejudicado – Não conhecimento do recurso, neste aspecto – III – Apreciação do apelo, contudo, que subsiste quanto à preliminar de nulidade da r. sentença, bem como quanto às teses de legitimidade ativa, de competência do juízo universal da falência e da prescrição”. “PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o MM. Juiz 'a quo' fundamentou sua decisão de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, II, do NCPC - Preliminar afastada”. “EXTINÇÃO DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – Tese que já foi oportunamente apreciada em julgamento de recursos de apelação anteriores, o qual foi confirmado pelo C. STJ, em sede de recurso especial - Redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, que ocorreu antes da decretação de falência - Absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida – Parecer do Ministério Público no mesmo sentido - Decretação da falência da devedora originária que não torna incompetente o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo – Afastada a competência do juízo falimentar – Afastada a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, em face da apelada Xinguleder – Sentença reformada – Apelo provido”. “EXTINÇÃO DA AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – I - 'Instrumento Particular de Cessão de crédito e Outras Avenças' celebrado entre BASF e Bracol-Tinto que foi resolvido de pleno direito, em razão do inadimplemento da cessionária, de modo que não produziu qualquer efeito, retornando as partes ao status quo ante - Resolução que produz efeitos sobre a integralidade do negócio jurídico, atingindo não apenas a obrigação principal, mas também a obrigação acessória, isto é, os honorários advocatícios – Escritório de advocacia, ora apelante, que representa os interesses da credora-cedente, que possui legitimidade ativa para buscar o adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor – Precedentes do

C. STJ em julgamento de casos tirados da relação jurídica principal – II – Corrigido o vício da suposta ilegitimidade ativa, revela-se admissível o início de nova fase de cumprimento de sentença – Ausente violação da coisa julgada – Inteligência do art. 486 do NCPC - Afastada a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Sentença reformada – Apelo provido". "PRESCRIÇÃO – I – Afastada a extinção da ação, sem resolução do mérito, analisa-se a tese de prescrição – Tese, ademais, que consiste em matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição – II - Incidência do prazo prescricional quinquenal – Inteligência do art. 206, §5º, inciso II, do CC – III - Fase de cumprimento de sentença intentada em 19.10.2016, com a determinação de citação dos devedores para o pagamento, ocasião em que restou interrompido o prazo prescricional – Inteligência do art. 202, inciso I, do CC, bem como do art. 239, §1º, do NCPC – Prolatada sentença de extinção, sem resolução do mérito, o reinício da contagem do prazo prescricional se operou com o trânsito em julgado – Ausente decurso do prazo prescricional até ser promovida a nova fase de cumprimento de sentença – Precedentes do C. STJ – Prescrição não configurada – Sentença reformada – IV – Em razão da sucumbência, deverão as apeladas GLP, Tinto Holding e Xinguleder arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do apelante, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do NCPC, observada a gratuidade processual concedida à apelada Xinguleder - Apelo provido". (Apelação Cível nº [0008946-49.2022.8.26.0564](#), Rel. Salles Vieira, j. 06/06/24).

“Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Revelia da ré. Insurgência do assistente litisconsorcial da ré. Preliminar afastada. Assistente litisconsorcial, ora apelante, que foi devidamente habilitado nos autos. Inteligência do art. 119 do Código de Processo Civil. Evidente interesse recursal. Mérito. Revelia reconhecida. Ré deixou decorrer "in albis" o prazo para contestar em nome próprio e pelo espólio. Aplicação do art. 344 do Código de Processo Civil. Presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora. Provas carreadas aos autos que demonstram a posse dos autores e o esbulho praticado pela parte ré. Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos. Interessado que ingressou no processo no estado em que se encontrava, sob a alegação de que adquiriu a posse do bem por meio de contrato de promessa de compra e venda. Alienação que ocorreu no curso do processo, quando transcorrido o prazo para apresentação de defesa (art. 109, parágrafo único). Usucapião que não foi arguida antes da r. sentença e que não pode ser reconhecida quando sustentada em sede recursal. Supressão de instância. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1041705-36.2021.8.26.0224](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 06/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2113806-76.2023.8.26.0000 INTERPOSTO PELAS AGRAVADAS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE BENS – AGRAVO JÁ JULGADO E AGUARDADANDO JULGAMENTO DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL AO QUAL NÃO FOI CONFERIDO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSOS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 995 E 1.029 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – DECISÃO REFORMADA. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2322634-77.2023.8.26.0000](#), Rel. Nazir David Milano Filho, j. 20/06/24).

## 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação revisional de contrato c/c restituição de valores – Sentença de improcedência – Apelo da autora. Cancelamento de participação em consórcio em razão de desistência – Dedução da taxa de administração que deverá ser realizada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo. Cláusula penal – Inadmissibilidade – Necessidade de comprovação dos prejuízos causados ao grupo, o que não ocorreu – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Restituição dos valores pagos que se dará em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou quando da contemplação por sorteio. Juros moratórios devidos apenas a partir do fim do prazo para pagamento da cota eventualmente sorteada ou do 31º dia do encerramento, data em que se pode considerar em mora o consórcio – Correção monetária devida a partir de cada desembolso e com base nos percentuais estipulados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010565-91.2023.8.26.0004](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 26/06/24).

## 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** - Decisão que esclareceu que a averbação da penhora é requisito de validade para terceiros e não requisito de validade da constrição - Discussão sobre penhora que se encontra preclusa - **IRRESIGNAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS** - Descabimento - Nulidade da aquisição do imóvel, tanto por simulação, quanto por fraude à lei, como se lê na sentença proferida em Embargos de Terceiro opostos pelos ora agravantes - Como negócio jurídico simulado é nulo, o reconhecimento dessa nulidade pode ocorrer de ofício, até mesmo incidentalmente em qualquer processo em que for ventilada a questão - Desnecessidade de ajuizamento de ação específica para se declarar nulidade de negócio jurídico simulado, podendo ser reconhecida em sede de embargos de terceiro - Superveniente decisão da Corregedoria Geral de Justiça, que deixa claro que inexistente equívoco com a penhora, mas mera impossibilidade de sua averbação em razão do princípio da continuidade - Decisão objurgada que deferiu levantamento das averbações dos negócios jurídicos declarados nulos convalidando a situação irregular e possibilitando a regularização do ato constitutivo - Inexistência de conduta típica a legitimar a condenação por litigância de má-fé pretendida pela agravada em contraminuta - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2042697-65.2024.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 05/06/24).

# DIREITO PRIVADO 3

## 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICATIVO INSTAGRAM – INVASÃO DE DADOS - Falha na prestação de serviços da plataforma digital – Ausência de excludente de responsabilidade – Risco da Atividade – Invasão de dados que ensejaram o cancelamento da conta – Golpistas que usaram o nome da autora indevidamente – Obrigação de restabelecimento de dados, que se impossível, deve ser convertida em perdas e danos - Danos morais configurados – Fixação em R\$ 2.000,00, que atende aos critérios desta Câmara, se considerado o caso concreto – Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000640-94.2024.8.26.0664](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 14/06/24).

“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autores objetivando a devida rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o cancelamento do contrato firmado dentro do prazo de arrependimento. Insurgência recursal somente no que toca a não concessão dos danos morais pleiteados. Indenização por danos morais. Impossibilidade. Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves afrontas a direitos da personalidade. Procedência parcial na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, descabida a majoração da verba sucumbencial, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de contrarrazões.” (Apelação Cível nº [1009255-84.2023.8.26.0704](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 24/06/24).

## 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“BEM MÓVEL. Compra e venda. Anúncio de "caixa surpresa/misteriosa" em rede social Instagram administrada pelo réu. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pagamento do preço diretamente a terceira pessoa. Plataforma que não participou das tratativas ou forneceu dados. Fraude perpetrada por terceiros. Responsabilização da plataforma incabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1037375-09.2022.8.26.0564](#), Rel. Maria de Lourdes Lopes Gil, j. 12/06/24).

“SEGURO. Ação de cobrança de diferença de seguro. Sentença de parcial de procedência. Interposição de apelação pela ré Sompó Seguros. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Análise do objeto recursal, o qual se restringe à pretensão de acolhimento da alegação de prescrição. Partes desta demanda celebraram contrato de seguro de vida, com vigência de 01.09.2016 a 31.08.2017, por meio do qual a ré Sompó Seguros assumiu a obrigação de garantir interesses do autor contra riscos predeterminados. Parte autora sofreu acidente de trânsito no dia 24.07.2017, o qual ocasionou fratura e invalidez permanente parcial em seu membro inferior direito. Autor formulou junto à ré Sompó Seguros pedido administrativo de indenização securitária, tendo recebido a esse título a importância de R\$ 2.046,11, a qual foi reputada pelo segurado como

sendo inferior àquela efetivamente devida pela seguradora. Segundo a teoria actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, o início da contagem do prazo prescricional se dá com a violação do direito, razão pela qual, no caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do pagamento administrativo, pois foi o referido ato que implicou prejuízo ao autor, por não o indenizar em importância condizente com o grau de invalidez permanente a que ele foi acometido. Considerando que o pagamento administrativo em discussão se deu no dia 05.09.2018, verifica-se que, à época do ajuizamento da presente ação (dia 19.06.2019), o prazo prescricional anual, previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, ainda não havia transcorrido, o que implica a rejeição da alegação de prescrição aduzida pela ré. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1005052-88.2019.8.26.0132](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 26/06/24).

“Prestação de serviços – Reparação de danos materiais e morais - Plataforma digital de entregas de mercadorias (Lalamove) - "*Golpe do delivery*" - Danos causados por entregador credenciado pela demandada - Responsabilidade objetiva - Restituição devida pela ré - Danos morais - Não reconhecimento - Pessoa jurídica - Ausência de comprovação de abalo à imagem – Sucumbência recíproca reconhecida - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1168964-27.2023.8.26.0100](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 27/06/24).

## 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - Seguro de vida - Ação de obrigação de fazer - Pagamento de indenização. Respeitável sentença de improcedência. Apelação da autora. Insiste no pagamento da cobertura de cirurgia de "by-pass gástrico" diante da negativa incoerente da seguradora ré, que confundiu as patologias. Indicação genérica de cobertura por "doenças graves" na proposta e na apólice posteriormente entregue. Ausência de exclusão expressa de cobertura para o procedimento "by-pass gástrico". Indenização securitária devida, sendo o valor da cobertura de seguro de vida acrescido de correção monetária a partir da data do contrato, com juros desde a citação. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1036508-50.2022.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 11/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Banco que se limitou a incorporar a seu patrimônio o imóvel alienado fiduciariamente, com extinção da garantia fiduciária e quitação, por outro lado, do financiamento (artigo 27, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.514/97). Inexigibilidade de intimação pessoal dos agravantes, visto não se tratar dos leilões do artigo 27, §§ 1º e 2º, do mesmo Diploma legal, mas sim, de oferta privada ao mercado. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2083891-45.2024.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/06/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Instalação, manutenção e reparo no segmento de telecomunicações. Autores, Empresa contratada e respectivo sócio administrador, que reclamam reparação pelos prejuízos decorrentes de inadimplemento e de abrupta rescisão contratual por parte da contratante corré Líder, que, a seu turno, foi contratada pela corré Telefônica, para a instalação de linhas telefônicas. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a corré Líder e, em caráter subsidiário, a corré Telefônica, ao pagamento de R\$ 551.180,02, mais correção

monetária e juros de mora, e ainda ao pagamento de indenização material formada pelos juros cobrados sobre os mútuos realizados pela Empresa autora, com aplicação da sucumbência recíproca. APELAÇÃO da corrê Líder, que insiste na total improcedência. APELAÇÃO da corrê Telefônica, que reitera o Agravo Retido interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando subsidiariamente no mérito pela total improcedência da Ação. RECURSO ADESIVO dos autores, que insistem no pedido de indenização por danos morais na quantia de R\$ 25.000,00 para cada autor, com pedido alternativo de conversão do julgamento em diligência, para a oitiva de testemunhas. EXAME: Arguição de intempestividade do Apelo Adesivo em sede de contrarrazões, que deve ser afastada, ante a apresentação do Recurso no prazo processual de quinze (15) dias úteis. Aplicação dos artigos 219, 224, §§ 2º e 3º, e 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil. Legitimidade da corrê Telefônica para o polo passivo da Ação bem configurada, ante a aplicação da "teoria da asserção", já que os autores atribuem também a ela a responsabilidade pelos danos reclamados na inicial. Agravo Retido que, portanto, não comporta acolhimento. Acervo probatório, formado por documentos e prova pericial contábil, que confirma a inadimplência parcial da corrê Líder em relação ao pagamento do preço avençado com a Empresa autora. Corrê Líder que inclusive reconhece a existência de débito, embora em saldo inferior ao cobrado pelos autores, e atribui o não pagamento à falta de descontos devidos e a supostos vícios nos serviços, mas que sequer foram especificados, tampouco comprovados. Condenação imposta a título de pagamento dos juros cobrados por mutuantes em face dos autores, em razão de empréstimos que deve mesmo ser afastada. Ausência de prova segura de que os valores obtidos com os empréstimos foram efetivamente utilizados para quitação de dívidas decorrentes do inadimplemento da contratante corrê Líder. Existência de elementos indicativos de que, na verdade, os mútuos foram tomados pelos autores para investimento na atividade empresarial. Padecimento moral indenizável reclamado pelos autores não configurado. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Pretendida conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas que não merece acolhida, mesmo porque destinada a comprovar o dano moral que, já se viu, não tem potencial de se tornar indenizável exclusivamente em razão do inadimplemento contratual. Sentença parcialmente reformada. AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. RECURSO DA CORRÊ TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA CORRÊ LÍDER PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [0202572-19.2012.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 11/06/24).

"APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Preliminar. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado. Mérito. Ilícitude da conduta das corrês. Comprovação. Conjunto probatório evidencia que o caminhão trafegava irregularmente pela rodovia e deu ensejo, sem concorrência de culpa do motorista do ônibus, ao acidente. Colisão traseira em horário noturno. Fator determinante. Acúmulo de sujeira provocada pelo trânsito do reboque em vias rurais de terra, que impediu a reflexão das luzes do ônibus diante da aproximação do veículo. Reação tardia do motorista que não evitou o impacto fatal. Solidariedade do proprietário de reboque e semirreboque tracionado pelo cavalo mecânico no momento do acidente. Reconhecimento. Proprietário que responde solidariamente pelos danos causados à vítima, conforme entendimento desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Comprovação de lesão a direitos da



personalidade diante da gravidade da conduta das rés que provocaram a morte do filho dos autores. Indenização majorada (R\$100.000,00 para cada autor). Taxa Selic. Critério de atualização inaplicável à relação jurídica de direito privado. Precedentes da Câmara. Sentença reformada em parte. Recursos das rés Andrade Transporte e Raízen desprovidos. Recurso dos autores provido.” (Apelação Cível nº [1000903-77.2022.8.26.0315](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/06/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude realizada em plataforma eletrônica com pagamentos efetuados em conta bancária do agente fraudador. Golpe do falso leilão. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Não há, nem mesmo por indícios, demonstração de que o réu negligenciou cuidados no momento de permitir a abertura de conta em nome do estelionatário, e seu uso como resultado direto da consumação do crime contra o patrimônio sofrido pela parte autora. Responsabilidade civil rejeitada. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1108127-06.2023.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/06/24).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Subcontratação em empreitada global, parcialmente em nome da contratante originária. Instalação de isolamento térmico em prédio industrial. Divergência entre as medições in loco e as previstas no orçamento. Pretensão de cobrança da diferença. Sentença de procedência, fixando condenação no valor de R\$ 841.152,09, em caráter não solidário, mas sem delimitar a responsabilidade individual de cada réu. Recursos da autora e dos dois réus. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Prova oral que de fato foi deferida e jamais foi realizada. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento da nulidade. Apelante que nem ao menos indicou o que pretendia provar com a diligência pretendida. Art. 249, § 1º, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva da contratante da empreitada que não pode ser acolhida. Contratante que participou da elaboração do orçamento e voluntariamente assumiu o ônus de efetuar pagamento da maior parte dos serviços. Contrato de empreitada que previa a possibilidade de contratação de serviço de isolamento térmico em nome do dono da obra. Pedidos realizados por prepostos da própria contratante. Divergência entre as medições e o orçamento que foram objeto de análise pericial. Ausência de erro imputável às partes. Cobrança que deve ser readequada à medição real, conforme acordado. Saldo devedor calculado pela perícia no valor de R\$ 482.330,59, considerando ambos os réus. Repartição adotando a mesma proporção prevista no orçamento inicial que representa a melhor maneira de dividir o débito remanescente. Valor que não extrapola o orçamento previsto para compras e contratações feitas pela empreiteira em nome da contratante. Pretensão de solidariedade passiva. Desacolhimento. Solidariedade que não pode ser presumida. Art. 265 do Código Civil. Repartição dos custos prevista no próprio orçamento elaborado pelo autor. Ausência de relação consumerista. Relação de insumo entre pessoas empresárias. Autor que, ademais, haveria de ser considerado fornecedor, e não consumidor, caso aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Parcial procedência da ação. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA CORRÉ PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1098626-09.2015.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 11/06/24).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Pedido de produção de prova testemunhal genérico. Distribuição do ônus da prova que, ademais, era desnecessária, pois o Código de Defesa do

Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3º, art. 14, § 3º, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão ope iudicis e como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6º, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Jurisprudência pacífica do STJ. Hipótese de fato do produto (acidente de consumo), a revelar a inversão ope legis do ônus da prova e enquanto regra de julgamento. Ré que comercializou alimento (queijo) que se encontrava com corpos estranhos esbranquiçados. Ainda que irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor, no caso, há prova de que a parte autora não apenas ingeriu, como precisou de atendimento hospitalar. Jurisprudência pacífica do STJ. Responsabilidade da ré que decorre do art. 13, III, do Código de Defesa do Consumidor. Comerciante que é igualmente responsável quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, demonstrada a ocorrência do acidente. Danos morais configurados. Indenização mantida em R\$5.000,00. Precedentes. Percentual arbitrado para a verba honorária que não enseja em honorários elevados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018736-43.2023.8.26.0196](#), Rel. Alfredo Attié, j. 25/06/24).

## 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços funerários e homenagens póstumas. Ação de obrigação de fazer c.c com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela autora nas contrarrazões. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais a apelante postula a reforma da r. sentença. Reajuste das mensalidades. Aplicação da variação do IGP-M/FGV considerando os doze meses imediatamente anteriores ao reajuste (janeiro a dezembro) segundo cláusula contratual. Critério diferente adotado pela ré que considera a variação anual acumulada no período de outubro a setembro. Não cabimento. Devolução dos valores cobrados a maior. Repetição de indébito que se fará em dobro apenas a partir de 30/03/2021. Modulação dos efeitos do V. Acórdão proferido pelo C. STJ. Danos morais configurados. Requerida que insiste na correção de maneira diversa daquela pactuada. Imposição de transtornos e perda de tempo da consumidora geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Honorários devidos pela ré ao patrono da autora no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido por ela. Afastada a fixação com base no valor da causa. Autora que decaiu de parte ínfima de seus pedidos. Não cabimento de sucumbência parcial. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1015032-76.2019.8.26.0482](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/06/24).

“MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Hipótese em que o patrono, contratado, permitiu concluir a cliente pela existência de representação/patrocínio, mas nada apresentou nos autos, o que acarretou a procedência aparelhada apenas na sua revelia. Falha na prestação de serviços evidente. Deliberada omissão de transparência e lealdade. Boa-fé objetiva. Gravação ambiente de conversa por um dos interlocutores, mesmo clandestina, não obtida por meio ilícito. Vício inexistente. Diretriz do STF e do STJ. Dano material regido pela teoria da perda de uma chance, aqui

séria e real. Chance perdida que não é certeza, mas tem valor. Aplicação da "fórmula da esperança matemática" que se mostra viável. Caso concreto a autorizar a liquidação proporcional desse prejuízo em 50%, baliza que o próprio réu considerou suportar. Abalo anímico in re ipsa. Conduta dolosa gravíssima bem evidenciada, a recomendar a análise administrativa pelo órgão de classe competente. Liquidação em R\$ 8.000,00 para cada autora, que demandam com base em direito próprio. Montante razoável e proporcional ao quadro imposto. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido, com determinação." (Apelação Cível nº [1051858-42.2021.8.26.0576](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 18/06/24).

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, ante procrastinação da empresa executada para apresentar documentos viabilizadores da penhora do seu faturamento, como já reconhecido por esta Câmara em agravo anterior, determinou a substituição dos seus administradores pelo perito, impedindo-a de se autogerir até o integral pagamento do débito. Irrazoabilidade e desproporcionalidade. Medida deferida em ampla extensão, apta a ocasionar prejuízos ao desenvolvimento das atividades empresariais. Administrador judicial que, no contexto da penhora de faturamento, deve atuar conforme as balizas do art. 866 do CPC. Intervenção do Judiciário em sociedades empresárias que deve se dar de maneira excepcional. Precedentes desta Corte. Ausente prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas. Decisão reformada. Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº [2117529-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 20/06/24).

## 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Demanda declaratória negativa cumulada com pedido de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. Contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto de valores em conta. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e o caráter indevido dos descontos feitos. Falta de demonstração efetiva da existência do vínculo, ônus que tocava à seguradora. Restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante o reconhecimento de conduta de má-fé. Dolo inequívoco da seguradora, que se baseou em contrato inexistente e efetuou os descontos em benefício próprio. Inviabilidade da adoção da taxa Selic em substituição aos juros e à atualização monetária. Inteligência do art. 406 do CC c/c o 161, § 1º, do CTN. Precedentes do STJ. Dano moral, por seu turno, não caracterizado. Propositura da demanda mais de três anos após o início dos descontos, com sugestão de que nem mesmo se tenha dado a autora conta do que ocorria. Inexistência de peculiar ou expressivo sofrimento a justificarem o sancionamento por ofensa a valores da personalidade. Sentença de parcial procedência mantida. Apelações da autora e da seguradora-ré desprovidas." (Apelação Cível nº [1030949-70.2022.8.26.0405](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 27/06/24).

"Serviços profissionais – Motorista descredenciado da plataforma UBER – Violação aos termos de uso da plataforma pelo motorista, como foi admitido - Desnecessidade de notificação prévia do descredenciamento, diante da ciência inequívoca do motorista a respeito das obrigações e condutas exigidas na prestação do serviço, do previsto no contrato e da ausência de regra legal em sentido contrário – Inexistência de causa para a manutenção do contrato, assim como para indenizar – Pedido improcedente – Recurso não provido." (Apelação Cível nº [1125379-22.2023.8.26.0100](#), Rel. Silvia Rocha, j. 28/06/24).

## 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel não residencial – Apresentação de pedido de desistência no mesmo dia em que foi juntado o mandado de citação da ré – Ato citatório que consiste na comunicação ao réu de que contra ele foi promovida ação, o que o oficial de justiça faz por meio da leitura do mandado e entrega da contrafé, providências que não se confundem com a ulterior juntada aos autos do mandado cumprido, medida cujos objetivos são de comprovar a citação já efetivada e permitir a fluência do prazo para resposta – Situação que caracteriza a precedência do ato citatório, realizado dias antes, em relação ao pleito de desistência – Necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o pedido de desistência tenha sido formulado antes da contestação – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1038376-12.2022.8.26.0602](#), Rel. Monte Serrat, j. 19/06/24).

“Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Locação de imóvel não residencial – Legitimidade passiva dos caucionantes – Rejeição – Caução em imóvel que constitui modalidade de garantia real, pela qual um bem específico é afetado à satisfação do direito do credor – Bem caucionado que há de ser objeto de constrição em processo de execução, independentemente da condenação do caucionante em processo de conhecimento – Constituído o crédito, o bem afetado pelo caucionante há de ser objeto de constrição em processo de execução, diretamente – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1053082-85.2021.8.26.0100](#), Rel. Monte Serrat, j. 19/06/24).

## 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGAS DE GARAGEM – PROPRIETÁRIA QUE BUSCA IMPOSIÇÃO DE RATEIO, JUNTO AOS DEMAIS CONDÔMINOS, DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE ASSEGURA AOS CONDÔMINOS DAS DEMAIS UNIDADES AUTÔNOMAS O DIREITO DE USO DE UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA, IMPONDO A OBRIGAÇÃO DE CONCESSÃO À PROPRIETÁRIA DO ESTACIONAMENTO – PACTO A QUE SE SUBMETE A AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.** Assegurando a convenção condominial o direito de uso de uma vaga indeterminada de garagem por unidade autônoma do condomínio, inviável o acolhimento da pretensão de obrigação de fazer consistente na imposição aos demais condôminos, pelo réu, do rateio proporcional dos custos de manutenção e operação do estacionamento.” (Apelação Cível nº [1023480-78.2023.8.26.0003](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de perfil profissional mantido pelo autor na rede social 'Instagram' – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Ausência de comprovação de que o perfil foi utilizado em desacordo com os termos de uso da plataforma digital – Abuso de direito caracterizado – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Perfil utilizado profissionalmente pelo autor – Restrição ilegal de acesso que perdura até o presente julgamento do recurso de apelação – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, sobretudo por se tratar de bloqueio ilegal – QUANTUM INDENIZATÓRIO –

Manutenção – Valor (R\$.5.000,00) que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011796-69.2023.8.26.0032](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 24/06/24).

**“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FONTE DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. AUTOCONSUMO. MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA ELETRICAMENTE JUNTO À CARGA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DESPROVIDA DE AMPARO NORMATIVO FEITA PELA CONSUMIDORA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (TC 1,00) PARA (TC 80). MERA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.** Não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. Cabia à autora a produção de prova documental, com o objetivo demonstrar que os cálculos da ré e o fator de multiplicação estão incorretos, o que não foi feito, inclusive com demonstração de amparo normativo, legal ou outro elemento idôneo. Em verdade, não houve nenhuma justificativa plausível capaz de explicar a importância do valor de 80 TC, ao invés do 1,00 TC a ser aplicado no sistema de energia solar da autora.” (Apelação Cível nº [1002844-67.2023.8.26.0302](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 27/06/24).

## 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**“AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM MÓVEL. PLATAFORMA DE MARKETPLACE.** Autora que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização material no equivalente ao valor dos produtos indevidamente retidos em seu centro logístico, bem como a restituição da taxa de armazenamento e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autora que remeteu seus produtos à requerida para armazenamento e comercialização mediante o serviço de entrega na modalidade "Full". Produtos embargados em razão de ausência de "cobertura fiscal". Requerente que abriu diversos chamados administrativos, sem obter êxito na solução do problema. Autora que posteriormente informou a ré de que as notas fiscais de transferência estariam sendo emitidas com CNPJ desatualizado, em razão da transferência de matriz da empresa. Não obstante, ré que permaneceu inerte na solução do problema. Responsabilidade da requerida pelos danos ocasionados à autora, ante sua desídia em solucionar a questão. Inexigibilidade/restituição da taxa de armazenamento devida. Mercadorias com prazo de validade exíguo. Perdas e danos devidos. Contudo, requerida que informa ter restituído os produtos para a autora antes do transcurso de sua data de validade. Possibilidade de comercialização dos produtos, porém com preço menor. Apuração das perdas e danos que deve ocorrer em fase de liquidação pelo procedimento comum. Art. 509, inciso II, do CPC. Sentença alterada neste quesito. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005563-25.2023.8.26.0010](#), Rel. Mary Grün, j. 26/06/24).

**“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais fundada em contratos de prestação de serviços educacionais, com abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior e "de garantia de pagamento das prestações do FIES" – Contrato de garantia de pagamento das**

prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas, como condição para o usufruto do benefício - Instituição de ensino que nega o cumprimento das obrigações por parte da aluna, no que pertine a trabalhos voluntários, fato realmente sem comprovação - Hipótese que desobriga a instituição de ensino de garantir o pagamento do contrato do FIES assinado pela autora – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003595-39.2017.8.26.0278](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 28/06/24).

### 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – Oferta de prestação de serviço irrestrita, assim como a possibilidade de adesão – Presença de relação de consumo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Acidente – Danos demonstrados – Sem indicação de hipótese para a perda de efeito do benefício – Obrigação de pagamento da indenização – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual – Sentença mantida. *Apelações não providas.*” (Apelação Cível nº [1006026-09.2022.8.26.0266](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 19/06/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA DO *INSTAGRAM*, APROPRIADA POR FRAUDADORES – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO E PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL - UTILIZAÇÃO EM NOME DA AUTORA POR TERCEIROS – DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR FIXADO EM R\$5.000,00 MANTIDO – POSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, APENAS PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RÉ MANTIDO – PREJUDICADO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE GRATUIDADE, APENAS COM A FINALIDADE DE EVENTUAL INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000042-46.2024.8.26.0081](#), Rel. Luiz Eurico, j. 24/06/24).

### 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Embargos de terceiro. Os elementos reunidos nos autos denotam que, ao tempo da alienação, não havia qualquer registro que indicasse a indisponibilidade do bem ou a má-fé do adquirente. Exegese da Súmula 375, do STJ, bem como do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR. Exequente que tardou em providenciar a indisponibilidade dos bens da executada. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000536-51.2016.8.26.0028](#), Rel. Gomes Varjão, j. 15/04/24).

“Compra e venda de aparelho celular. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais. Autor que adquiriu aparelho celular fornecido pela ré (Iphone 11). Produto entregue desacompanhado do adaptador necessário para a carga de energia, que teve que ser adquirido separadamente. Alegação de que o cabo USB do aparelho é compatível apenas com o adaptador de alimentação fabricado pela ré, restringindo a liberdade de escolha do consumidor e configurando venda casada. Os elementos apresentados pela ré evidenciam que o consumidor tem a possibilidade



de escolher adaptadores de energia fabricados e vendidos pelas mais variadas empresas, além de carregadores portáteis ou por indução, não estando restrito àquele por ela fabricado. Venda casada não configurada. Embalagem do produto que apresenta a informação de que o adaptador de alimentação e os fones de ouvido são vendidos separadamente. Informação que é divulgada também no site da fabricante e no da revendedora. Empresa ré que cumpriu com o dever imposto pelos artigos 6º e 30, do Código de Defesa do Consumidor. Diante das informações sobre os itens que acompanham o produto, poderia o consumidor optar por adquirir o aparelho comercializado pela ré, nas condições em que oferecido, ou adquirir aparelho de outras marcas e modelos disponíveis no mercado, de modo a atender a sua expectativa e necessidade. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000417-75.2022.8.26.0062](#), Rel. Gomes Varjão, j. 15/04/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de portas para construção de 'sala limpa' destinada à manipulação de vacinas e contratação de serviço de instalação fornecidos pela ré. Defeito na prestação dos serviços. Necessidade de adequação das portas para impedir contaminação da sala. Sentença de procedência. Apelação manejada pela autora, alegando que não só as portas periciadas, mas todas as portas defeituosas devem ser substituídas; que a multa diária pelo descumprimento da liminar deve incidir desde a prolação da decisão interlocutória; que os honorários devem ser fixados por equidade; que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé. EXAME: demanda que versa sobre defeitos nas portas fornecidas e instaladas pela ré. Perícia realizada que constatou defeito em 22, das 120 portas. Posterior comunicação da autora nos autos de que as demais portas também haviam apresentado defeitos. Nova perícia realizada, agora em outras 29 portas, nos exatos termos do requerimento da autora. Nova comunicação nos autos de que, em razão de determinação do MAPA, a autora teve de substituir todas as demais portas. Requerimento de condenação da ré ao pagamento de perdas e danos. Ausência de prova segura quanto a defeito decorrente de falha da ré nas demais portas. Matéria objeto de ação de produção antecipada de provas, ainda em curso. Prova do prejuízo alegado que, ademais, não veio aos autos em tempo hábil. Não demonstração da hipótese prevista no art. 435 do Código de Processo Civil. Multa diária. Incidência a contar da decisão interlocutória. Valor, todavia, que deverá ser exigido em cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Hipótese que não comporta fixação por equidade. Má-fé não vislumbrada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001821-87.2019.8.26.0153](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 15/04/24).

“APELAÇÃO. Ação ordinária. Previdência privada. Insurgência da parte autora em face da sentença de improcedência. Requerente que pugna pela revisão do contrato firmado com a requerida, com a repactuação das cláusulas de rentabilidade do plano de previdência da ré, ou, alternativamente, a resolução do negócio jurídico. Contrato de previdência privada complementar denominado "Fundo Garantidor de Benefício - FGB". Irresignação que não prospera. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Despicienda a realização de perícia atuarial, vez que se voltaria a comprovar fato que não interferiria no julgamento do presente feito. Relação de consumo, de natureza continuada e de longa duração. Inteligência da Súmula nº 563 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Inaplicabilidade dos artigos 317 e 478 do Código Civil à hipótese dos autos. Descabida, ademais, a aplicação, in casu, da Teoria da Imprevisão, tal como defendido pela autora. "Motivos imprevisíveis" propalados pela parte autora, - queda da taxa de juros, aumento da expectativa de vida (tábua biométrica), indisponibilidade de ativos que façam frente ao

passivo e a mudança das regras que disciplinam a previdência privada pelo órgão gestor -, que são inerentes ao risco da atividade por ela explorada, não configurando fatos imprevisíveis ou extraordinários, a justificar a pretendida revisão ou resolução do contrato celebrado com a ré. Não se vislumbra, portanto, o alegado desequilíbrio contratual por imprevisibilidade ou onerosidade excessiva. Alterações na relação jurídica estabelecida entre as partes em 2001, portanto, há quase 23 (vinte e três) anos, que colocaria a consumidora em posição de extrema desvantagem contratual, o que é expressamente vedado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção dos deveres livremente pactuados, observados os princípios da boa-fé objetiva e probidade, a teor do que determinam os artigos 113 e 422, todos do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive, desta C. 34ª Câmara. Mantida a improcedência da pretensão autoral. **Preliminar afastada. Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1028792-69.2022.8.26.0003](#), Rel. Issa Ahmed, j. 15/04/24).

“Ação de cobrança. Contrato de empreitada de mão-de-obra para reforma de imóvel. Obra civil a cargo da autora (demolição, remoção e mão de obra). Aditivo contratual de projeto acústico visando o funcionamento de escola de música. Atraso na aquisição de materiais pela ré e alterações no projeto original pela autora que redundaram em atraso nas obras. Ruptura. Ré que notificara a autora, nos estertores da conclusão dos serviços, para a paralização das obras, seguimento com outra empresa para substituí-la em razão de ineficiência daqueles e descumprimento do prazo previsto no negócio primitivo. Empresa-autora que sustenta a qualidade dos serviços prestados e o respectivo usufruto e que é credora do valor residual. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é carreado por força do art. 373, I, do CPC. Ação improcedente. Reconvensão. Tese de má execução dos serviços contratos com a autora, de quitação dos valores contratados até a fase na qual a empreiteira foi substituída por outra empresa privada, bem como de prejuízo material decorrente da execução defeituosa dos serviços pela reconvida. Álbum probatório que corrobora a temática apresentada pela ré-reconvinte. Existência de falhas contratuais e negligência no gerenciamento do cronograma das obras comprovados por prova técnica. Base probatória causal que confere legalidade na rescisão antecipada da avença e contratação de outra empresa para refazer de serviços e finalização da reforma. Reconvensão. Danos emergentes demonstrados. Reconvensão que merece procedência. Honorários advocatícios. Pretensão ao redimensionamento da verba pelo critério da equidade, face ao vultoso montante da condenação. Descabimento. Orientação pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos especiais repetitivos. Fixação da verba honorária com base no art. 85, §2º, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1042178-40.2020.8.26.0100](#), Rel. Rômulo Russo, j. 15/04/24).

## 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma de entregas. Pedido condenatório. Contratos empresariais firmados de livre e espontânea vontade, em pé de igualdade, entre agentes econômicos maiores e capazes. Princípio da obrigatoriedade. Cláusula de garantia de vendas. Requisitos para acionamento da garantia estabelecidos claramente nos contratos. Impossibilidade de interpretação segundo o entendimento defendido pela tomadora do serviço. Inexistência, ademais, de incongruência na estipulação. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais

corretamente fixados. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1078364-28.2021.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 10/06/24).

**“APELAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.** Desvio de investimento em criptomoedas. Sentença de improcedência. **Recurso do autor.** Operações de compra e de saque de valores de conta digital do autor. Relação de consumo. Caso concreto. Acesso à plataforma digital da ré mediante utilização de login e senha. Operações validadas por e-mail, com a possibilidade de aprovação da transferência ou o cancelamento da ação, ou ainda, troca de senha. O autor não impugnou o fato de que para acesso à conta digital sejam necessários login e senha, bem como não impugnou o endereço de e-mail existente no cadastro da ré, para o qual foram enviadas as notificações, limitando-se a afirmar que não informou seus dados a terceiros e que não recebeu as mensagens, sem apresentar cópia da caixa de correio eletrônico ou esclarecer o motivo de não o fazer. Consigne-se que, caso não tivesse mais o acesso a tal endereço eletrônico, cabia a ele requerer que fosse oficiado o provedor de internet para as devidas providências, de modo a comprovar que efetivamente não recebeu os alertas de realização das operações. Impossibilidade de imputar responsabilidade à ré, porquanto o fato aqui tratado não caracteriza fortuito interno, mas fato de terceiro. Não evidenciada falha na prestação de serviços da ré. Indenização indevida. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1022038-41.2021.8.26.0361](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 24/06/24).

### 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Condomínio edilício. Alegação de vício na instauração de reunião de instituição do condomínio porque não observado o quórum de 2/3 das frações ideais. Inteligência do art. 1.333 do Código Civil. Ação procedente. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1030166-05.2023.8.26.0224](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 05/06/24).

**“APELAÇÃO.** Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviços estéticos. Depilação a laser. Queimaduras e manchas nas pernas da consumidora pela atuação dos profissionais da requerida. Falha na prestação dos serviços. Dever de indenizar. Responsabilidade da ré configurada. Danos estéticos. Fixação em valor proporcional, ante marcas visíveis decorrentes da aplicação de laser, com tratamento dermatológico em andamento. Dano moral configurado. Indenização mantida, igualmente fixada em patamar razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001929-14.2023.8.26.0271](#), Rel. Lídia Conceição, j. 17/06/24).

**“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Leilão virtual falso promovido por estelionatário. Autora, vítima do golpe, que realizou transferência bancária e não recebeu o veículo adquirido. Pretensão de responsabilizar a plataforma de pesquisa eletrônica, bem como a instituição financeira que custodiava a conta corrente utilizada para receber o pagamento realizado pela apelante. Arguição de inadmissibilidade do recurso da autora afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade. Corréu que admite ter emprestado sua conta bancária a um amigo e que posteriormente realizou a redistribuição dos valores recebidos para diversas outras contas. Conduta culposa e contribuição causal para o dano sofrido. Responsabilidade civil configurada. Ademais,

ausência da suposta prejudicialidade em relação aos fatos investigados na esfera penal. Exceção à independência das instâncias não vislumbrada. Por outro lado, hipótese que constitui fortuito externo sem relação causal com a conduta da instituição financeira e do buscador. Ato fraudulento de responsabilidade exclusiva de terceiro. Ausência de falha ou defeito no serviço prestado. Precedentes. Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório fixado em R\$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o recurso adesivo do corréu.” (Apelação Cível nº [1015501-21.2021.8.26.0008](#), Rel. Milton Carvalho, j. 25/06/24).

# DIREITO EMPRESARIAL

## 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**APELAÇÃO.** Rescisão de contrato de compra e venda de participação societária. Inadimplemento contratual. Inexistência. Contrato empresarial de risco. Pacta Sunt Servanda. Compradora tinha ciência da situação dos imóveis. Arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II, ambos do CC. Precedentes. Não comprovação do perdimento/alienação de um dos imóveis do ativo da companhia. Art. 373, I do CPC. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1042498-90.2020.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 08/05/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por perdas e danos. Contrato de franquia. Existência de cláusula compromissória de arbitragem. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Art. 485, VII, NCP. Reforma da sentença para reconhecer a inaplicabilidade da cláusula compromissória diante da alteração das condições financeiras da apelante que a impede de litigar em procedimento arbitral. Cláusula compromissória que, na prática, afasta a jurisdição, assegurada na Constituição Federal artigo 5º. Inciso XXXV). **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1026438-08.2021.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 13/05/24).

“Ação cominatória (abstenção de violação marcária), cumulada com pedido de índole indenizatória por danos materiais. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A regularidade de importação se prova com documentos, que devem acompanhar a petição inicial (art. 434 do CPC). A regra é a vedação da denominada "importação paralela", ressalvada hipótese de expressa autorização de titular da marca no exterior. Precedentes do STJ e da 2ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal. Era da apelante o ônus de instruir sua defesa com documentos que isto demonstrassem. O registro de contrato de licenciamento de marca com cláusula de exclusividade é condição de eficácia "erga omnes". Inteligência do art. 140 da Lei 9.279/1996. Apelante que, todavia, foi validamente notificada, antes do registro, da exclusividade e, ainda assim, prosseguiu com a importação paralela, pelo que deve indenizar os danos causados pelo período posterior à ciência do ilícito marcário. Sentença que, essencialmente, se confirma na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reformada tão-só para limitar temporariamente o período de apuração da indenização. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1135878-36.2021.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 13/05/24).

“**AÇÃO DE COBRANÇA** – Transferências realizadas pela sócia-autora a título de AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital) – Aumento do capital social, porém, não deliberado - Pedido de restituição dos valores de acordo com o regramento jurídico do mútuo - Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Hipótese, que, de fato, não configura mútuo – Valores sempre tratados, contabilmente, e com a ciência da autora, como AFAC – Enriquecimento ilícito, daí decorrente, envolvendo o aumento do capital e aumento da participação societária da autora, que deve ser discutido em feito próprio - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1053153-53.2022.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 13/05/24).

“**APELAÇÃO.** **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.** Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da autora. Sentença que reconheceu que as rés persistiram na exploração da atividade empresarial no mesmo ramo após a denúncia do contrato. Necessidade de aplicação de multa contratualmente prevista. Indenização suplementar. Descabimento. Não foram comprovados danos excedentes ao montante

fixado na cláusula penal. Inteligência do art. 416, parágrafo único, do CC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. **RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0004884-10.2012.8.26.0404](#), Rel. Azuma Nishi, j. 22/05/24).

“Tutela de urgência – Requerimento em caráter antecedente à instauração de arbitragem, para assegurar a manutenção do estado de fato da lide e permitir a mais adequada solução do litígio – Medida de apoio dotada de caráter assecuratório - Viabilidade da atuação do Poder Judiciário, nos termos do art. 21-A da Lei 9.307/1996 – Requisitos previstos nos arts. 300, "caput" e 303 do CPC/2015 presentes – A ordem expedida está, toda ela, fundada na documentação disponibilizada, ou seja, em memorando subscrito pela parte ré e alteração do contrato social da recorrente - A proibição da alienação das quotas sociais enfocadas evita o envolvimento de terceiros no litígio e assegura possam os árbitros atuar adequadamente, enquanto a exigência da prática conjunta dos atos de gestão remete ao próprio texto da alteração contratual registrada, preservando a posição da parte recorrida diante parte ré e, inclusive, da sociedade recorrente – Determinação de averbação nas matrículas de imóveis de propriedade dos requeridos – Pedido de revogação contrastante com o conteúdo da medida de apoio, dotada de simples caráter assecuratório - Decisões mantidas – Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2041532-80.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 05/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Deferimento do processamento. Insurgência do credor. Efeito suspensivo indeferido. 1. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51-A, § 6º, DA LEI Nº 11.101/2005. Deferimento liminar da constatação prévia, sem a oitiva da devedora ou da apresentação de quesitos, que não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Contraditório diferido. Doutrina. Possibilidade de recurso em caso de indeferimento. Art. 51-A, § 4º, da Lei nº 11.101.2005. 2. DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LRF. Possibilidade de juntada após o deferimento do pedido. Documentação carreada aos autos até então suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência. Agravada que já comprovou a juntada dos documentos restantes, em cumprimento à ordem judicial. 3. ALEGADAS CONDUTAS ILÍCITAS DA RECUPERANDA. Vícios acarretadores do indeferimento do primeiro pedido de recuperação judicial que, à primeira vista, foram sanados. Laudo preliminar que não verificou a alegada fraude. Administrador judicial que exerce função fiscalizatória, cabendo a ele requisitar ao Juízo a apuração de eventuais condutas ilícitas, se o caso. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2294499-55.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 05/06/24).

“PROCESSO CIVIL – Ação de produção antecipada de provas – Deferida a produção antecipada de prova pericial requerida pela autora, com a coleta, análise, identificação e preservação segura de arquivos eletrônicos dos réus, com o fito de apurar a eventual manipulação de mercado por eles perpetrada, no intuito de induzir os cotistas de fundo administrado pela autora a migrarem para fundo administrado pela pessoa jurídica corré, a quem estão vinculadas as pessoas físicas corrés – Não configuradas, no caso, as circunstâncias do art. 381 do Código de Processo Civil, a ensejar o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas – Extinção do processo, sem julgamento de mérito, prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2038602-26.2023.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 05/06/24).

“Recuperação judicial – Deferimento do processamento do pedido das agravadas, com suspensão de execuções contra devedores solidários – Insurgência – Alegação de prevenção – Antecedente pedido de falência prévia e definitivamente extinto antes do ajuizamento do requerimento de



recuperação judicial, o que inviabiliza a incidência dos arts. 58, 59 e 286, II do CPC/2015 – Violação do princípio do juiz natural descaracterizada – Documentos demonstrativos do efetivo exercício das atividades há mais de dois anos – Ausência de contrariedade à Súmula 49 desta Corte - Interpretação do art. 48 da Lei 11.101/2005 – Ausência de óbice para o prosseguimento de execuções em face de avalistas e coobrigados solidários – Os avalistas de título de crédito emitido pela recuperanda ou os garantes solidários intervenientes em contratos celebrados por esta mesma devedora jamais poderiam estar protegidos diante da propositura de uma ação de execução pelo credor beneficiário – Manutenção, nos termos dos arts. 275, "caput" e 277 do CC/2002 e 49, §1º da Lei 11.101/2005, de um único vínculo obrigacional marcado pela corresponsabilidade pelo todo, bem como da autonomia da obrigação cambiária, remissiva ao artigo 32 da LUG, não aproveitando a recomposição das obrigações das empresas recuperandas a avalistas e garantes solidários - Decisão parcialmente reformada – Ressalva quanto à necessidade de ser completada a documentação fornecida pelas devedoras, conforme o reconhecido quando do julgamento de agravo anterior, bem como fiscalizados, quanto a sua lisura e adequação, os atos praticados pelas devedoras - Recurso provido parcialmente.” (Agravo de Instrumento nº [2345876-65.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 05/06/24).

“Ação declaratória de responsabilidade solidária – Extinção sem resolução do mérito – Subsistência de capacidade processual e interesse recursal da pessoa jurídica falida – Interpretação do art. 103, parágrafo único da Lei 11.101/2005 – A personalidade jurídica da falida não foi extinta a partir do decreto de quebra, subsistindo até a final liquidação prevista para ser ultimada com a extinção do procedimento concursal em andamento, subsistindo, ao mesmo tempo, a capacidade para estar em Juízo - Possibilidade de intervenção para a salvaguarda de interesses patrimoniais, maximizar o valor de ativos e viabilizar mais recursos financeiros para serem partilhados pelos credores, em particular com a interposição de recursos – Inovação recursal descaracterizada, comparado o teor da petição inicial com as razões recursais - Questões preliminares deduzidas em contrarrazões rejeitadas - Interesse de agir presente, apesar do decreto de improcedência de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, desejado, de maneira muito mais restrita e limitada, o reconhecimento de solidariedade em razão de cláusula contratual inserida em transação correspondente ao distrato de conta em participação, o que se distingue das discussões anteriormente travadas, composta a causa de pedir de forma totalmente diversa – Aplicação da Súmula 181 do STJ - Demais questões preliminares deduzidas em contestação rejeitadas – Hipótese prevista no art. 18 do CPC/2015 não configurada – Prescrição extintiva não consumada evidentemente não consumada, considerada as datas da condenação imposta e a do ajuizamento – Quitação mútua concedida no distrato da sociedade em conta de participação, mas ressalvada a hipótese concretizada de vícios construtivos – Solidariedade passiva imperfeita ou aparente assumida de conformidade com o art. 265 do CC/2002 e o texto da cláusula invocada, estabelecida uma pluralidade de sujeitos subsidiariamente vinculados à realização integral da prestação e ao efeito extintivo comum de satisfação de um crédito – Mesmo que ausente a participação da credora (Caixa Econômica Federal), a apelante e a apelada, sem a menor dúvida, fixaram um regime de corresponsabilidade, compartilhando, entre si, resultados negativos ainda desconhecidos, mantida uma diferença de grau e de origem, pois, enquanto a recorrente está vinculada mediante uma atribuição legal e negocial antecedente e a recorrida assumiu, independentemente, um dever de ressarcimento de danos, sem efeitos externos diretos (perante a credora), mas com todos os efeitos internos (perante o codevedor) - Responsabilidade patrimonial da apelada configurada – Procedência decretada, com inversão de ônus sucumbenciais – Litigância de má-fé não configurada - Apelo conhecido e provido.” (Apelação Cível nº [1025200-41.2021.8.26.0071](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 19/06/24).

“Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueadas contra franqueadora. Sentença de extinção liminar do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência, no contrato, de cláusula compromissória. Apelação das autoras. Nos contratos por adesão, como em regra são os contratos de franquia, afigura-se obrigatória a observância ao disposto no § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem. Inexistente, "in casu", prova de concordância expressa das franqueadas com o conteúdo da cláusula compromissória. "Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral. Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do Direito" (STJ, REsp 1.602.076, NANCY ANDRIGHI). Doutrina de OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA, MATHEUS LINS ROCHA e DÉBORA CRISTINA FERNANDA ANANIAS ALVES FERREIRA. Descumprimento do § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem apto a justificar o excepcional abrandamento da regra "Kompetenz-Kompetenz". Cláusula compromissória reconhecida como patológica. Sentença anulada, determinado o prosseguimento do processo no Juízo do Estado. Apelação a que se dá provimento.” (Apelação Cível nº [1086295-14.2023.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 19/06/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO MARCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Direito marcário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. Ação que não versa sobre nulidade do registro marcário perante o INPI, mas de violação de propriedade industrial. Competência da Justiça Estadual. 2. VIOLAÇÃO DAS MARCAS NOMINATIVAS DA APELANTE. OCORRÊNCIA. Uso indevido da marca. Proteção. Afastada a alegação de que a marca é comum ou de baixa distintividade. Partes com atuação em idêntico segmento do mercado. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 10.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1055916-61.2021.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 26/06/24).

“PATENTE – MODELO DE UTILIDADE – Alegações de concorrência desleal e de violação a direito de propriedade intelectual – Autora que é titular da patente de modelo de utilidade n. MU8802524-1 ("conjunto de filtro de lavadoras de roupas") – Prova pericial bem produzida, afastadas as nulidades alegadas – Ausência de cerceamento de defesa e de vício de fundamentação – Prova técnica que concluiu de maneira bem fundamentada pela ausência de violação da patente – Concorrência desleal também incorrida - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1089637-72.2019.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 26/06/24).

## **2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL**

“Agravado de instrumento – Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido liminar – Violação marcária – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar o nome "Lamilly Confeitaria Ltda", com alteração da placa de identificação do estabelecimento e do material publicitário

divulgado em redes sociais – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados – Autora que realizou depósito da marca mista "Milly's Cakes", com especificação para confeitaria, pendente de análise pelo INPI e que utiliza nome empresarial desde 2020 – Eventual concessão do registro que lhe confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos, não havendo, portanto, proteção para o elemento nominativo "Milly's Cakes", isoladamente – Liberdade de competição que é essencial à livre iniciativa, mas não é absoluta, tanto que relativizada com tipificação da concorrência desleal – Prova documental produzida insuficiente para demonstrá-la em cognição sumária – Antiga sócia que pode empreender no mesmo ramo, porque as obrigações de não concorrência e não utilização de know-how não se presumem – Controvérsia que não prescinde do contraditório, ainda mais porque a tutela pretendida gera defeso dano reverso, a comprometer a atividade empresarial da ré – Eventual violação poderá ser resolvida em perdas e danos, a relativizar o periculum in mora – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2071343-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 14/06/24).

“DIREITO MARCÁRIO - MARCA MISTA "SOLL" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A FAVOR DA AUTORA AGRAVADA – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Ausência de verossimilhança da alegação da ré agravante, seja quanto à ocorrência de coisa julgada, seja quanto à prescrição - Probabilidade do direito da autora agravada, por ter comprovado a titularidade exclusiva dos direitos sobre a marca "SOL DIESEL" e a utilização indevida de elementos da marca pela ré (agravante), aliada ao perigo de dano (utilização ilícita da marca da autora gera desgaste de sua imagem e prejuízos financeiros, além do potencial de confundir consumidores e demais empresas a erro) – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2129051-30.2023.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 25/06/24).